



Estratégia
Concursos

Aula 05

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

Audiências.....	3
Características.....	3
Fases da audiência	5
Ausência das partes à audiência.....	10
Ausência à audiência em prosseguimento	14
Das provas no processo do trabalho	16
Princípios relacionados às provas	16
Objeto de prova	21
Meios da prova – Provas em espécie:	23
✓ Prova testemunhal	23
✓ Prova documental.....	31
✓ Prova pericial	37
✓ Depoimento pessoal das partes	46
Ônus da prova	49
Inversão do ônus da prova	52
Distribuição Dinâmica do ônus da prova – CPC e CLT após a reforma trabalhista (Lei 13.467/17)	53
Análise da prova – livre convencimento motivado do julgador.....	55
Sentença	57
Classificação	58
Requisitos formais essenciais da sentença.....	60
Fundamentação da Sentença	64



<i>Princípio da congruência</i>	66
<i>Custas processuais</i>	68
<i>Coisa julgada</i>	74
<i>Espécies de coisa julgada</i>	76
✓ Coisa julgada Formal	76
✓ Coisa julgada Material	78
<i>Rito sumaríssimo</i>	79
<i>Regras específicas do rito sumaríssimo</i>	79
✓ Competência	79
✓ Petição inicial do rito sumaríssimo	85
✓ Audiência no rito sumaríssimo	87
✓ Provas no rito sumaríssimo	88
✓ Sentença no rito sumaríssimo	90
✓ Recursos no rito sumaríssimo	92
<i>Resumo</i>	94
<i>Fim</i>	105



AUDIÊNCIAS

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que a audiência trabalhista é tida como o principal ato do procedimento em 1º grau de jurisdição, já que a maioria dos atos processuais tende a ser realizados naquele momento, tais como: tentativas de conciliação, defesa do réu, instrução, razões finais e a própria sentença.

Características

Podem ser destacadas as seguintes características das audiências trabalhistas:

- **Trata-se de ato público**, segundo dispõe o art. 93, IX, da CRFB/88, que trata do princípio da publicidade processual. A audiência será realizada a portas fechadas quando houver interesse público ou para defesa da intimidade de uma das partes, por exemplo, quando o reclamante é portador de doença grave e busca, em virtude daquela, a sua reintegração.

Art. 93, IX, CF/88: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;



- **São realizadas em dias úteis, na sede do juízo, entre 8 e 18h, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas:** tais regras estão dispostas nos artigos 813 a 817 da CLT, que trazem, por óbvio, exceções, tais como a prevista no art. 813 da CLT sobre a designação de outro local para a realização do ato, bem como a possibilidade de se ultrapassar o limite de 5 (cinco) horas para a audiência. Sobre o tema, importante



frisar que o limite acima é para cada audiência, e não para todos os atos designados para o dia.

Art. 813 - As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. § 1º - Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. § 2º - Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior.

- **Tolerância que as partes deverão ter em relação ao Juiz:** dispõe o art. 815 da CLT que o Juiz possui uma tolerância de atraso de até 15 minutos para chegar no local de prática do ato processual. Assim, se a audiência está marcada para as 8h, o Juiz poderá chegar até as 8h15, não podendo as partes retirar-se. Após tal período, podem simplesmente ir embora sem qualquer penalidade. Já o §2º do mesmo artigo afirma que se a audiência atrasar mais de 30 minutos sem justificativa, as partes também podem se retirar e o ato será redesignado, sem aplicação de qualquer penalidade.

Art. 815 - À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978).

§ 1º Se, até 15 (quinze) minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

§ 2º Se, até 30 (trinta) minutos após a hora marcada, a audiência, injustificadamente, não houver sido iniciada, as partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

- **Audiência una:** o art. 849 da CLT prevê a audiência una para todos os procedimentos trabalhistas (ordinário, sumário e sumaríssimo), de maneira a imprimir maior celeridade aos feitos. Trata-se de mais uma técnica utilizada pelo legislador



trabalhista, que preferiu não dividir os atos em duas audiências, como ocorre no rito ordinário do CPC, no qual se tem a audiência de conciliação/mediação e a audiência de instrução. O dispositivo celetista mencionado também dispõe que havendo força maior, poderá o Juiz fracionar o ato, o que geralmente ocorre quando alguma testemunha falta ou é designada perícia técnica. Nessas situações, o fracionamento é imperioso, não sendo possível a continuidade dos atos processuais.

Art. 849 - A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação.

Fases da audiência

Apregoar as partes significa, em termos simples, chamá-las para que venham participar do ato processual. Assim, as partes – reclamante e reclamado – são chamadas, por seus nomes, a fim de que entrem em sala de audiência para aquele importante ato processual.

Feito o pregão das partes, se ambas estiverem presentes, será iniciada a audiência, com a primeira tentativa de conciliação. Se ausente o reclamante, o processo será arquivado. Se ausente o reclamado, será julgado à revelia. Se ambos faltarem, o processo será arquivado. A questão que sempre é discutida toca ao atraso das partes. Caso alguma delas venha a se atrasar, como deve agir o Magistrado trabalhista?

Em relação ao tema, três são as correntes doutrinárias: 1. Aplica por analogia o art. 815 da CLT, que prevê o atraso de 15 minutos para o Juiz; 2. Aplica o princípio da razoabilidade e diz que o Juiz deve aguardar alguns minutos; 3. Radical, afirma que não há previsão legal para o atraso das partes, devendo-se aplicar desde logo as consequências legais – arquivamento e revelia – respectivamente para o reclamante e reclamado.

Apesar de ser bastante radical e, portanto, receber duras críticas da doutrina, **o TST vem adotando a 3ª corrente**, tendo inclusive editado a Orientação Jurisprudencial nº 245 da SBDI-1, que afirma a inexistência de previsão legal sobre a tolerância em relação ao atraso das partes.



Entende-se que essa deve ser a resposta a ser utilizada nos concursos públicos, por ser mais segura, apesar de na prática observar-se uma certa tolerância, o que vai ao encontro do princípio da razoabilidade.

OJ nº 245, da SDI-1, do TST: Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.

Sobre o comparecimento das partes, dispõe o art. 843 da CLT, que deverão apresentar-se pessoalmente, sendo que as pessoas jurídicas deverão fazer-se representar por gerente ou preposto. Nas ações plúrimas ou nas ações de cumprimento, os reclamantes, por serem em número considerável, poderão ser representados por comissão de trabalhadores ou pelo Sindicato.

Art. 843 - Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria. (Redação dada pela Lei nº 6.667, de 3.7.1979) § 1º - É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente. § 2º - Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato. § 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.

Presentes as partes, segue-se para a primeira tentativa de conciliação, que em tese mostra-se como obrigatória, por meio da qual o Juiz tentará convencer as partes sobre os benefícios de uma solução conciliatória, conforme lhe impõe o art. 139, V do CPC. Se as partes chegarem a um acordo, sendo esse homologado, a demanda será extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC.



Destaque principal para o §3º do art. 843 da CLT, introduzido pela reforma trabalhista de 2017 (Lei 13.467), dispondo que o preposto não precisa ser empregado, o que demonstra uma



mudança radical em relação ao entendimento do TST, disposto na Súmula nº 377 do TST, que exigia aquela qualidade e foi cancelada em 2025.

O preposto é o representante da parte e prestará o depoimento pessoal. Deve, portanto, ter conhecimento dos fatos, não pode dizer que nada sabe, nada viu, sob pena de confissão sobre os fatos, que passam a ser considerados verdadeiros. Neste ponto há uma Tese Vinculante do TST importante, de nº 135, que afirma em síntese que, se o fato já foi presumido verdadeiro, não precisa produzir outra prova em relação à ele, como a testemunhal, podendo ser indeferida sem que gere nulidade processual. Vejamos:

O indeferimento da prova testemunhal fundamentado na presunção de veracidade decorrente de confissão ficta por desconhecimento dos fatos controvertidos pela parte ou seu preposto, em depoimento pessoal, não configura cerceamento de defesa.

Atenção, pois a Súmula 418 do TST prevê a faculdade do Magistrado em homologar acordo apresentado pelas partes, já que pode aquele entender que é maléfico ao empregado – a quem a lei deve sempre proteger – razão pela qual será o pedido de homologação indeferido.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;

Exemplo: imagine que tenha ajuizado uma ação trabalhista requerendo a condenação da reclamada ao pagamento de R\$100.000,00, por horas extraordinárias e seus reflexos. No curso da demanda, após uma fase instrutória muito boa, com testemunhas que demonstraram o meu direito, surge no processo uma petição de acordo, por meio do qual aceito receber R\$10.000,00, pagos em 10 parcelas de R\$1.000,00. A petição está assinada por todos, que requerem a homologação do acordo e extinção do processo com resolução do mérito. O Juiz, ao ler a petição e ver o valor do acordo, entendeu que esse era irrisório em relação ao direito do autor,



razão pela qual indeferiu o pedido de homologação do acordo. Como consequência, determinou o prosseguimento do processo, culminando com a sentença, que condenou a reclamada ao pagamento de R\$70.000,00.

Em não havendo acordo, passarão as partes à próxima fase da audiência, destinada a apresentação da defesa pelo reclamado, nos moldes estudados anteriormente, que podem ser resumidas da seguinte maneira: a defesa do reclamado será apresentada oralmente, no prazo de 20 (vinte) minutos, podendo englobar a contestação, as exceções e a reconvenção. **Com a reforma trabalhista, a defesa também poderá ser apresentada por escrito, conforme § único do art. 847 da CLT.**

Se a defesa consistir na alegação de fatos extintivos, impeditivos e modificativos, isto é, se for formulada defesa indireta de mérito, o autor apresentará manifestação oral, que será reduzida a termo na ata de audiência, passando-se à instrução processual.

Na fase instrutória, poderão ser ouvidas as partes, ou seja, tomados os seus depoimentos pessoais, assim como ouvidas as testemunhas, que segundo será ainda estudado, comparecem independentemente de intimação.



TOME NOTA!

! Vale a pena gravar que não há previsão legal para o depósito de rol prévio de testemunhas e intimação para audiência, pois segundo o art. 825 da CLT, as testemunhas comparecem independentemente de intimação.



ESTA CAI
NA PROVA!

Ainda sobre a prova testemunhal, cabe lembrar que no rito ordinário e sumário são em número máximo de 3 (três) para cada parte, no sumaríssimo no máximo 2 (duas) para cada parte e no inquérito para apuração de falta grave, podem ser ouvidas até 6 (seis) testemunhas para cada parte.



Art. 825 - As testemunhas comparecerão a audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único - As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.

Ainda sobre a fase instrutória, nesse momento poderá o Magistrado deferir prova pericial, sendo que por aplicação do princípio da celeridade, já deverá no mesmo ato definir o objeto da perícia, designar o perito, fixar prazo para a entrega do laudo, bem como dos quesitos pelas partes, de forma a acelerar a realização do ato.

Finda a instrução, seguir-se-á, conforme dispõe o art. 850 da CLT, às razões finais, em regra orais, pelo prazo de 10 (dez) minutos para cada parte, sendo que ao final dessas será realizada nova tentativa de conciliação que, sendo frustrada, levará ao próximo ato: a sentença.

Ao término da audiência deve ser buscada nova tentativa de conciliação, já que em tese a probabilidade de acordo nesse momento é maior se comparado ao início do ato.

Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. Parágrafo único - O Presidente da Junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social.

Apesar de não ser comum, pode o Magistrado proferir sentença oral, ao cabo da audiência, sendo que no rito ordinário o relatório não está dispensado, diferentemente do que ocorre no sumaríssimo, ainda a ser estudado, havendo prazo para que o Juiz profira a decisão.

Exemplo: semana que vem será a audiência da ação trabalhista que ajuizei em face do meu ex-empregador. O pedido que formulei foi de condenação ao pagamento de R\$100.000,00, razão pela qual a ação tramita pelo rito ordinário. Será na terça-feira, às 9h. Combinei com João, José e Maria, minhas testemunhas, que devem comparecer



naquele dia e hora para deporem. No dia e hora combinados, duas delas faltaram sem justificativa. A terceira testemunha foi ouvida e o Juiz intimou as duas outras, marcando nova audiência para a oitiva das testemunhas faltante.

Ausência das partes à audiência

As consequências processuais são diferentes para a ausência das partes – reclamante e reclamado – sendo mais severas para o segundo, em razão do princípio da proteção, aplicável a todas as fases do procedimento trabalhista.

Se as partes são diferentes, devem ser tratadas de maneira diferente, aplicando-se consequências processuais menos severas para reclamante, em regra o empregado, em detrimento do empregador.

- **Reclamante;**

O tema é tratado no art. 844 da CLT, que traz a consequência do não comparecimento do reclamante à audiência: **arquivamento do feito**. O arquivamento do processo é a denominação usual em processo do trabalho para extinção sem resolução do mérito. O processo trabalhista somente não será arquivado se presente a hipótese descrita no art. 843, §2º, da CLT, que prevê a presença de outro empregado ou de membro do sindicato à audiência para justificar a ausência do reclamante. Apenas nessa hipótese, a audiência será suspensa, designando-se nova data, uma vez haver justificativa plausível para o fracionamento do ato.

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.

Art. 843, § 2º - Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.



A hipótese prevista no §2º do art. 843 da CLT - doença ou qualquer outro motivo poderoso - foi cobrada em 2025 pela FGV na seguinte questão:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado
Brenda é jornalista e trabalhou por 12 anos numa emissora de televisão. Após sua dispensa, ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador postulando diversos direitos supostamente lesados. No dia da audiência presencial, Brenda não pôde comparecer porque estava no exterior e o seu voo de retorno ao Brasil teve grande atraso.

Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta.

A Brenda nada poderá fazer e a sua ausência causará o arquivamento do processo.

B Brenda poderá fazer-se representar pelo sindicato dos empregadores em rádio e televisão.

C Brenda poderá fazer-se representar por outro jornalista.

D Diante da ausência justificada, o processo deve continuar normalmente mesmo sem a presença de Brenda.

E Brenda poderá fazer-se representar por um parente.

Vejam que há um motivo poderoso que autoriza Brenda a ser representada pelo Sindicato da sua categoria ou por outro empregado da mesma profissão. Logo, a letra "C" está correta ao dizer que poderá ser representada por outro jornalista. Cuidado com a letra "B", já que fala em representação pelo Sindicato, mas não da trabalhadora, o que é uma grande pegadinha. Brenda não pode ser representada pelo "sindicato dos empregadores"!!

O arquivamento do processo por ausência do reclamante acarretará a condenação daquele ao pagamento das custas processuais, nessa hipótese, calculadas em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa. **A reforma trabalhista (Lei 13.467/17) incluiu o §2º no art. 844 da CLT tratando do pagamento das custas processuais, bem como da possibilidade de isenção.** A regra criada é a seguinte:



- Haverá a condenação do reclamante ausente ao pagamento de custas processuais;
- A condenação será aplicada **mesmo que beneficiário da justiça gratuita**. O STF entendeu que a condenação é constitucional, nos termos do julgamento da ADI 5766.
- Poderá ser isento das custas caso comprove, **no prazo de 15 dias**, que a ausência foi justificada.

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça



gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.

A condenação ao pagamento de custas processuais mesmo que concedida a justiça gratuita foi reafirmada pelo TST na Tese Vinculante nº 246:

A parte reclamante que não apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, motivo legalmente justificável para sua ausência à audiência, deverá arcar com o pagamento das custas processuais, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça (CLT, §2º do art. 844).

A regra do arquivamento é totalmente favorável à aplicação do princípio da proteção, uma vez que se arquivando o processo, poderá o autor intentar novamente a ação, não havendo qualquer prejuízo. Ademais, mesmo arquivado, a prescrição restará interrompida, nos termos do art. 11 §3º da CLT, que por ter redação idêntica levou ao cancelamento da Súmula 268 do TST. Atente-se que não é um novo entendimento. O TST apenas entendeu não haver mais necessidade de manutenção da súmula.



Por fim, também incluído pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17), o §3º do art. 844 da CLT prevê que o pagamento das custas processuais, caso o reclamante seja condenado, será condição indispensável para o ajuizamento de nova ação, ou seja, verdadeiro pressuposto processual. Vejamos:

§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de nova demanda.

Muito cuidado com a pegadinha que foi utilizada na questão abaixo. Vejam que a ausência do reclamante (autor) da ação determina o arquivamento, independentemente de ser o empregado ou o empregador. Não é a ausência do empregado que gera o arquivamento, mas do reclamante, do autor da ação, que pode ser o empregador como no caso da ação de consignação em pagamento.



Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária

A pizzaria Tudo de Bom Ltda. ajuizou ação de consignação em pagamento em face de Luzia, sua ex-empregada, visando realizar o depósito de suas verbas rescisórias devidas e obter a quitação judicial da obrigação. Na audiência UNA designada, a empresa não compareceu nem se justificou, estando presente apenas a ex-empregada. De acordo com a CLT, a consequência processual para a pizzaria será a

A determinação para o depósito judicial do valor a ser consignado.

B revelia.

C remarcação da audiência.

D confissão ficta.

E decisão de arquivamento.

Neste caso a letra "E" é a única correta, pois fala no arquivamento do processo diante da ausência do reclamante - empregador/autor - na audiência, conforme art. 844 da CLT.

○ Reclamado;

A questão igualmente está prevista no art. 844 da CLT, porém, mostra-se absolutamente mais severa para o reclamado, já que a ausência acarretará a revelia, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados, conforme já estudado. Percebe-se que a revelia surge da impossibilidade de apresentação de defesa posterior, já que aquele ato deveria ser realizado em audiência, sob pena de preclusão.

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.



Salienta-se que a revelia surgirá mesmo que presente o Advogado da reclamada, munido de defesa, documentos e procuração, se ausente um representante da empresa (gerente, sócio ou preposto), uma vez que o art. 23 do Código de Ética da Advocacia veda o exercício, ao mesmo tempo, das funções de Advogado e preposto. Presente apenas o Advogado, a empresa será revel. Tal situação não foi alterada pela reforma trabalhista, que ao incluir o §5º no art. 844 da CLT, não modificou a regra do *caput*. Assim, conforme o §5º inserido pela Lei 13.467/17, **serão aceitos os documentos e defesa eventualmente apresentados pelo Advogado do reclamado**



ausente. O fato da defesa e documentos serem aceitos não impede a aplicação dos efeitos da revelia.

§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

Exemplo: digamos que tenha ajuizado uma ação trabalhista requerendo a condenação ao pagamento das seguintes parcelas: horas extraordinárias, adicional noturno e dano moral. Apesar de regularmente notificada, a empresa não compareceu no dia da audiência, não havendo qualquer justificativa para a ausência. O Juiz aplicou os efeitos da revelia, considerando que os fatos narrados na petição inicial eram verdadeiros. Por consequência, condenou a empresa ao pagamento das horas extras, adicional noturno e dano moral.

- **Reclamante e Reclamado (ambos, portanto);**

Faltando ambas as partes, isto é, não comparecendo qualquer parte à audiência, o processo será arquivado, ou seja, extinto sem resolução do mérito, sendo aplicada, portanto, a mesma solução prevista para a ausência apenas do reclamante. A situação não está expressamente prevista no art. 844 da CLT, mas é considerada pela doutrina e jurisprudência, devendo ser aplicada aos concursos, pois é o entendimento das bancas também.

Ausência à audiência em prosseguimento

A ausência do reclamante que acarreta o arquivamento do processo, segundo disposição sumulada do TST, é a que ocorre na audiência inaugural (ou una), uma vez que aquela consequência não surgirá se ausente o reclamante em audiência em prosseguimento, isto é, naquela designada para a instrução processual, após a defesa do reclamado.



TOME NOTA!



Exemplificando, o reclamado apresentou defesa em audiência e o Juiz verificou a necessidade de prova pericial. Diante disso, designou nova audiência, para data posterior à entrega do laudo pericial, de forma a serem ouvidas as partes e testemunhas. A **ausência nessa segunda audiência** (em prosseguimento), nos ditames da Súmula n. 9 do TST, não gera arquivamento, e sim, confissão da parte, se intimada para comparecer e prestar depoimento pessoal (Súmula n. 74 TST) e perda das demais provas, tais como as testemunhas que poderia ouvir naquele momento.

Súmula nº 9 do TST: A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo.

Exemplo: na primeira audiência do meu processo, eu e a empresa estivemos presentes ao ato. Naquele momento, foi tentado o acordo e, diante da impossibilidade, apresentada a defesa. O Juiz verificou a necessidade de realização de perícia, razão pela qual foi marcada nova audiência, para dali a 30 dias. Na segunda audiência, não fui por mero esquecimento. Como a defesa do reclamado já havia sido apresentada na primeira audiência, o Juiz não arquivou o processo. Na realidade, produziu as demais provas, ouviu o reclamado, as testemunhas e proferiu a sentença, mesmo na minha ausência, já que eu havia sido intimado para aquela 2ª audiência.

Questão recente de prova levou a informação em consideração. Vamos ver que o reclamante faltou à audiência mas o processo não foi arquivado, já que a defesa tinha sido apresentada na primeira audiência.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Na audiência inicial, compareceu o reclamante Marcelo e o Preposto da Metalúrgica Setembro S/A, onde o autor trabalhava, ambos acompanhados por seus respectivos advogados. Não houve conciliação entre as partes, tendo o Juiz do Trabalho recebido a defesa e dado vista ao reclamante para manifestação. Designada audiência de instrução, saindo cientes as partes que seriam tomados seus depoimentos pessoais e a oitiva de suas testemunhas, Marcelo, injustificadamente, não compareceu, tendo sido aplicada pelo Juiz a pena de confissão quanto à matéria de fato. O advogado de Marcelo, presente, consignou seus "protestos" no tocante à aplicação da confissão quanto à matéria de fato. Nos termos da CLT e jurisprudência pacificada do TST, o

A Juiz agiu corretamente, pois nesse caso não é cabível a determinação do arquivamento da reclamação.



B Juiz deveria ter determinado o arquivamento da reclamação, possibilitando a Marcelo o ajuizamento de nova ação.

C Juiz não poderia ter aplicado a pena de confissão quanto à matéria de fato a Marcelo, uma vez que tal cominação se refere somente ao réu, quando revel.

D advogado de Marcelo deveria ingressar com Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz e não apenas consignar seus "protestos".

E advogado de Marcelo deveria impetrar Mandado de Segurança contra o ato do Juiz, por ser autoridade coatora.

A letra "A" é considerada correta pois aplicou-se a confissão à parte autora já que faltou à audiência em que deveria prestar depoimento. Não houve o arquivamento do processo, pois nos termos da Súmula 9 do TST a defesa já havia sido entregue na primeira audiência. O Juiz agiu acertadamente, o que faz com que várias assertivas sejam excluídas automaticamente. Detalhe importante é que a confissão é aplicada às partes - reclamante e reclamado - nos termos da Súmula 74 do TST.

DAS PROVAS NO PROCESSO DO TRABALHO

Inicia-se o estudo da fase instrutória do processo do trabalho, que também se desenvolve durante a audiência única, mas que pode acarretar a suspensão do ato e o necessário fracionamento, gerando num mesmo processo a ocorrência de duas, três ou mais audiências. Podem ser conceituadas as provas como os mecanismos processuais aptos à demonstração da verdade dos fatos articulados pelas partes, de maneira a atingir-se a verdade real.

Princípios relacionados às provas

A respeito da prova e de sua produção, destacam-se os seguintes **princípios**, basilares em direito processual do trabalho:

- **Isonomia processual:** A previsão contida no art. 5º, *caput*, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de inegável aplicação também no campo processual, juntamente com as disposições do art. 139 do CPC, que conferem ao



Juiz o dever de tratar as partes igualmente, informam que o Juiz, ao definir as provas a serem produzidas, deve valer-se daquele postulado e permitir a participação dos litigantes, sem qualquer discriminação, na produção das provas. Mesmo que uma das partes não tenha, por exemplo, requerido a produção de prova pericial, ao deferi-la, deverá o Magistrado possibilitar a sua participação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

- **Contraditório e ampla defesa:** Sabe-se que o contraditório é traduzido na expressão *informação + possibilidade de reação*, o que significa dizer que o Magistrado trabalhista deve sempre possibilitar o conhecimento, por uma parte, das provas produzidas pela outra, de maneira que tenha ciência daquilo que é levado ao processo pelo opositor, podendo valer-se dos meios de impugnação existentes. Mesmo inexistindo previsão para a interposição de recursos em face de decisões



interlocutórias, salvo as hipóteses da Súmula n. 214 do TST, ao oponente poderá manifestar-se em petição dirigida ao próprio juiz, sobre a prova produzida pela outra parte, exercendo assim o contraditório. Já a ampla defesa estará assegurada se o Juiz possibilitar às partes a produção de todos os meios de prova admitidos em juízo, ainda que não previstos na CLT e CPC, conforme previsão do art. 369 do CPC.

Súmula nº 214 do TST: Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

- **Livre convencimento motivado do juiz:** O sistema processual brasileiro trabalha sob a ótica do livre convencimento motivado do Juiz, conforme art. 93, IX, da CRFB/88 e art. 371 do CPC, não se aplicando o sistema de prova legal, segundo o qual cada meio de prova possuía uma força, havendo provas mais fortes e outras menos fortes. Em nosso sistema, todos os meios de prova possuem a mesma força probante, devendo o Magistrado analisá-las e concluir pela procedência ou improcedência dos pedidos do autor, utilizando-se de seu livre convencimento. Contudo, deverá expor na decisão os motivos que lhe convenceram, já que há a necessidade de motivação do decisum.

Art. 93, IX, da CF: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.



Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Exemplo: em um determinado processo, o Juiz do Trabalho ouviu 6 testemunhas, três de cada parte, além de ter analisado uma série de documentos sobre um possível dano moral. Das 6 testemunhas, 5 afirmaram que não houve a situação descrita na petição inicial e apenas 1 testemunha afirmou os fatos. Ao julgar, o Magistrado levou em consideração o que foi dito pela única testemunha que afirmou os fatos da petição inicial. Justificou o motivo de fazê-lo, condenando a empresa ao pagamento de R\$100.000,00 pelos danos morais. Vejam que o Juiz afastou as demais provas e se valeu daquela que o convenceu, conforme o seu livre convencimento motivado.

- **Licitude das provas:** A CRFB/88 destaca em seu art. 5º, LVI, a inadmissibilidade das provas produzidas por meios ilícitos. Além disso, o art. 369 do CPC prevê a possibilidade de utilização de todos os meios legais de provas. Certamente a inserção do dispositivo legal na Constituição Federal deu-se em virtude da mudança de sistema ocorrida em nosso país – autoritário para democrático – buscando-se no momento atual banir totalmente as práticas correntes em períodos anteriores, principalmente a tortura, que levava as “confissões” tantas vezes encontradas na história de nosso país.

Art. 5º, LVI, da CF: LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

- **Busca pela verdade real:** Não se pode mais afirmar que o processo civil (também o processo do trabalho) se vale da *verdade formal*, enquanto o processo penal se vale da *verdade real*, uma vez que a doutrina e jurisprudência atualmente são unânimes em afirmar que o processo, seja civil, trabalhista, penal, etc., é um instrumento do Estado para o descobrimento da verdade, daquilo que realmente ocorreu no mundo dos fatos. Assim, não se pode mais aceitar a postura passiva dos Magistrados, que



por muitos anos décadas apenas aguardaram as provas serem trazidas pelas partes. A mudança de paradigma em relação ao tema fez com que o Juiz passasse a desempenhar uma função ainda mais ativa, também no tocante à produção das provas, em especial, através dos seus *poderes instrutórios*, previstos no art. 370 do CPC, que permite a ele produzir a prova que entender necessária ao descobrimento da verdade. Assim deve ser vista a atuação jurisdicional, sempre buscando a *verdade real*.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

- **Necessidade da prova:** Os meios de prova somente serão produzidos tendo por base a existência de fatos controvertidos e, excepcionalmente, para demonstração do direito, conforme previsão do art. 376 do CPC. Se o fato não é controvertido, é porque foi confessado pela outra parte, é notório ou sobre ele existe presunção de veracidade, hipóteses nas quais não há necessidade de prova, segundo art. 374 do CPC. Em relação à prova do direito, poderá ser requerida pelo Magistrado quando a parte alegar em seu favor a aplicação de legislação estadual, municipal, estrangeira ou consuetudinária, de acordo com o art. 376 do CPC. Ainda em relação ao tema, destaca-se o ônus que as partes possuem de provar as suas alegações, sob pena de seus fundamentos não serem aceitos, carreando decisão desfavorável. Trata-se do ônus da prova, a ser melhor estudado em tópicos seguintes.

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

- **Imediatidade:** Tal princípio informa que as provas serão produzidas diretamente pelo Juiz, ou seja, o contato deste com aquelas se faz de maneira imediata, para que o resultado não sofra qualquer interferência das partes. A regra serve para as provas



orais, como o interrogatório, o depoimento pessoal e a prova testemunhal, já que as provas documental e pericial são produzidas em momentos distintos, sem a participação do Magistrado, cabendo-lhe analisá-las e concluir pela procedência ou não das informações ali contidas. A inspeção judicial, apesar de não ser comum na prática, também pode ser encarada como um meio de prova imediato, já que realizada diretamente pelo Magistrado.



Vejam que não se aplica ao processo do trabalho o art. 459 do CPC, por entendimento consolidado na IN nº 39/15, que permite a inquirição de testemunhas diretamente pelas partes, pois no processo do trabalho a prova é produzida por intermédio do Juiz.

- **Oralidade:** O princípio da oralidade, de inegável importância no processo do trabalho, já estudado em sua inteireza em tópico específico, também está diretamente ligado à produção de provas, já que a fase instrutória se desenvolve basicamente em audiência, sendo que os atos naquela oportunidade são todos orais, tais como o deferimento de prova pericial, a descrição de seu objeto e outros aspectos relevantes para o exame técnico, assim como a oitiva das partes e testemunhas. O princípio em análise possui inegável importância para a celeridade e efetividade processuais.

Objeto de prova

Como regra geral, a prova incide sobre os fatos que são narrados pelas partes. Assim, em demanda visando ao reconhecimento do vínculo de emprego, deverão ser provadas a subordinação, a onerosidade, a habitualidade e a pessoalidade, requisitos dispostos no art. 3º da CLT. Se não restar provado qualquer dos requisitos, a pretensão será julgada improcedente. Contudo, não são todos os fatos que devem ser provados, já que alguns são de antemão excluídos pelo legislador, nos termos do art. 374 do CPC, tais como os fatos: **notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita presunção de existência ou de veracidade.**



Art. 3º - *Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.*

Art. 374. *Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.*

No tocante ao direito, em regra, não há necessidade de prová-lo, e sim, alegar que houve violação e que, portanto, devem ser produzidos os efeitos que dele decorrem. Exclui-se a necessidade de sua prova, pois o juiz conhece o direito, ou seja, *iuranovitcuria*. A regra somente é aplicável ao direito federal, sendo que as partes podem alegar outras normas, de caráter estadual, municipal, estrangeiro ou mesmo consuetudinárias (decorrentes do costume). Nessas situações, prescreve o art. 376 do CPC que o Juiz poderá exigir da parte a prova do direito, isto é, de que a lei existe, que aquele é o seu teor e que está em vigor.

No processo do trabalho existem diversas normas que podem ser aplicadas aos contratos de trabalho e, portanto, serem analisadas pelo Magistrado em uma demanda, que não são de conhecimento público ou, mesmo sendo, não possui o Juiz a obrigação de conhecê-los, razão pela qual pode ser aplicado o art. 376 do CPC. São eles: acordos e convenções coletivas de trabalho, tratados e convenções internacionais, regulamentos de empresa, planos e carreiras, dentre outros.

Art. 376. *A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.*

Exemplo: é bastante comum na Justiça do Trabalho o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego. Em uma ação trabalhista, o autor afirmou que preenchia os requisitos do vínculo empregatício, requerendo o reconhecimento dele para anotação da CTPS. Na defesa, o réu reconheceu que o autor trabalhou com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Assim sendo, tal fato (existência de vínculo de emprego) tornou-se incontroverso, dispensando o Juiz as provas acerca desse fato. O Magistrado buscou produzir provas relacionadas aos demais pedidos,



pois eram controvertidos, diferentemente do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego.

Meios da prova – Provas em espécie:

✓ Prova testemunhal

Sabe-se, na prática, que a **prova testemunhal** é uma das mais importantes no processo do trabalho, uma vez que o empregado, na maioria das vezes, não dispõe de documentos que comprovem todas as suas alegações, sendo que tais podem ser comprovados por outros empregados, que presenciavam os fatos, como ocorre em relação ao dano moral em decorrência de humilhação, dentre outros.

A prova testemunhal é capaz de comprovar a veracidade dos fatos aduzidos pelo autor, salvo se, conforme art. 442e 443 do CPC, já estiverem comprovados por prova documental ou confissão real da parte ou só puderem ser provados por prova pericial, como ocorre com a insalubridade e periculosidade, que dependem daquela espécie de prova técnica.

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Ainda em relação ao tema *prova testemunhal*, mostra-se sempre necessário falar sobre os **limites** impostos ao número de testemunhas nos diversos ritos trabalhistas, já que essa matéria é frequentemente cobrada nos exames. O quadro abaixo resume a questão:



PROCEDIMENTO	ORDINÁRIO	SUMÁRIO	SUMARÍSSIMO	INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE
NÚMERO DE TESTEMUNHAS	3	3	2	6

Uma questão da FGV do ano de 2025 tratou do tema. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado Na 300ª Vara do Trabalho de São Paulo tramitam diversas ações. Dentre elas, há um processo que tramita pelo rito sumaríssimo e outro no qual a empresa ajuizou inquérito para apuração de falta grave em desfavor de um empregado.

De acordo com a CLT, em relação à quantidade de testemunhas que as partes poderão conduzir em cada processo visando convencer o juiz acerca de seus argumentos, assinale a afirmativa correta.

A No procedimento sumaríssimo é possível conduzir até 2 testemunhas e no inquérito judicial, até 3 testemunhas para cada parte.

B Tanto no inquérito judicial quanto no procedimento sumaríssimo cada parte poderá conduzir até 3 testemunhas.

C Não existe na Lei limite da quantidade de testemunhas, cabendo ao juiz, com seu poder discricionário, fixar uma quantidade razoável de testemunhas de acordo com cada caso concreto.

D No inquérito cada parte poderá conduzir até 6 testemunhas e no procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas.

E No inquérito cada parte poderá conduzir até 5 testemunhas e no procedimento sumaríssimo, até 3 testemunhas.

Utilizando o quadro acima verificamos que a letra "D" é a única correta, pois afirma que no inquérito serão até 6 (seis) testemunhas e no rito sumaríssimo cada parte terá até 2 (duas) testemunhas, nos termos dos art. 821 e 852-H §2º da CLT.

Outra questão de 2025 trata novamente do número de testemunhas, além de outros aspectos. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CRECI - 11ª Região (SC) Prova: Ibest - 2025 - CRECI - 11ª Região (SC) - Advogado

Em relação a prova testemunhal no processo do trabalho, assinale a alternativa correta.

A As testemunhas somente comparecerão em audiência após regularmente intimadas.

B Em se tratando de rito ordinário cada uma das partes não poderá indicar mais de três testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a seis testemunhas para cada parte.

C As testemunhas serão inquiridas diretamente pelos advogados, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento do juiz.

D Toda testemunha, depois de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência.

E A testemunha que for parente até o quarto grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, poderá após prestar compromisso realizar seu depoimento e este valerá como prova.



A letra "B" é facilmente respondida com base no art. 821 da CLT. No rito ordinário cada parte pode ouvir até 3 testemunhas e no inquérito o número é elevado até 6. As demais assertivas: não existe intimação prévia de testemunhas no processo do trabalho. As testemunhas são inquiridas pelo Juiz e não pelas partes e Advogados. O compromisso de dizer a verdade é feito depois da qualificação e não o contrário. O grau de parentesco é até o 3ª e não o 4º. Trata-se de decoreba bem comum nas provas.

Questão mais antiga tratou do número de testemunhas nos diversos procedimentos trabalhistas. Vejamos:

38. Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Teresina - PI Prova: FCC - 2022 - Prefeitura de Teresina - PI - Procurador do Município

Fênix ajuizou reclamação trabalhista em face da sua empregadora Delta Produções Ltda. postulando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00. Thor ingressou com reclamação trabalhista em face da mesma empresa requerendo o pagamento de horas extras no valor de R\$ 100.000,00. A empresa Delta Produções Ltda. ajuizou inquérito para apuração de falta grave para dispensar seu empregado Júpiter, dirigente sindical. Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, cada autor poderá, respectivamente, ouvir até

A três, três e três testemunhas.
B cinco, cinco e seis testemunhas.
C três, cinco e seis testemunhas.
D duas, três e cinco testemunhas.
E duas, três e seis testemunhas.

Com base no quadro anteriormente exposto, vemos que o primeiro processo é pelo rito sumaríssimo, o segundo pelo rito ordinário e o terceiro é um inquérito para apuração de falta grave, fazendo com que tenhamos 2, 3 e 6 testemunhas para cada parte, respectivamente.

O limite imposto pela lei deve ser assim entendido:

- **No polo ativo:** sendo facultativa a formação do polo ativo, o número máximo de testemunhas é para todos os litigantes, isto é, se a ação foi ajuizada por 3 (três) reclamantes, o número máximo de testemunhas para todos, no rito ordinário, será de 3 (três), ou seja, todos aproveitarão as mesmas testemunhas, já que optaram por ajuizar a demanda conjuntamente.
- **No polo passivo:** sendo a formação do polo passivo dependente exclusivamente da vontade do autor, não podem os réus serem prejudicados pela aglutinação, no polo passivo, de diversos litigantes, razão pela qual o número máximo de testemunhas, conforme tabela acima, é para cada litigante. Assim, se dois os reclamados, cada um poderá valer-se de 3 (três) testemunhas no rito ordinário, no total de 6 (seis).



Importante sempre lembrar que o procedimento trabalhista que possui previsão de maior número de testemunhas é o inquérito para apuração de falta grave, sendo possível arrolar até 6 (seis) para cada polo. Tal fato se dá em virtude do objeto da referida ação, que busca desconstituir a estabilidade provisória de alguns trabalhadores, como o dirigente sindical, por exemplo.

Exemplo: durante anos trabalhei como segurança em uma empresa privada, que prestava serviços ao Município de Vitória/ES. Após ser demitido sem receber as verbas rescisórias, ajuizei ação trabalhista em face da ex-empregadora e do Município, diante da terceirização havida, que gerou a responsabilidade subsidiária do tomador. Na audiência do processo que tramitou pelo rito ordinário, levei minhas 3 testemunhas, sendo que a primeira reclamada levou outras 3 e a segunda reclamada outras 3 testemunhas. As 9 testemunhas foram ouvidas durante a instrução. Esse número decorre da existência de litisconsórcio passivo.

Situação atinente à prova testemunhal, frequentemente cobrada em provas de concursos, está relacionada à ocorrência ou não de suspeição quando a testemunha está litigando ou já litigou contra o empregador. Assim, se João é testemunha em processo movido por José em face da empresa "Alfa", será João suspeito se também estiver movendo ação em face da mesma empresa? E se já tiver ajuizada demanda anteriormente?

Ao analisar a situação, o TST levou em consideração diversas premissas:

- A prova testemunhal é uma das mais importantes no processo do trabalho sob a ótica do empregado;
- Na maioria das vezes o empregado dispõe de poucos empregados ou ex-empregados que tenham conhecimento dos fatos e que possam ser testemunhas;
- Não se pode presumir que a testemunha será suspeita apenas por ter movido ação em face da mesma empresa, isto é, presume-se que aquele contará a verdade e não o contrário.

Com base nessas premissas, o TST editou a Súmula n. 357, cuja redação destaca a ausência de suspeição da testemunha nas situações versadas. Caberá, por óbvio, ao Juiz do Trabalho verificar



se não existe uma “troca de favores” entre reclamante e testemunha. Se chegar a essa conclusão, poderá dispensar a testemunha ou ouvi-la apenas como informante.

Súmula nº 357 do TST: Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.

Há duas teses vinculantes importantes sobre o tema, de nº 72 e 307 que certamente serão cobradas nas provas:

Número do Tema: 72

A existência de ação contra o mesmo empregador, ainda que possua idêntica pretensão, não torna suspeita a testemunha, salvo quando o julgador se convencer da sua parcialidade mediante o exame da prova constante dos autos.

Número do Tema: 307

O exercício do cargo de gerência ou de função de confiança não constitui causa de suspeição da testemunha, salvo quando houver ausência de isenção de ânimo para ser ouvida no processo ou quando a testemunha arrolada detiver poderes de mando e gestão equiparados aos do empregador.

Ainda em relação à produção da prova testemunhal, tem-se a dúvida sobre a testemunha menor de 18 (dezoito) anos. Apesar da dúvida doutrinária e jurisprudencial, bem como a existência de diversas correntes, a melhor análise da questão resume-se a dizer que o menor de 18 (dezoito) anos será ouvido como informante, não prestando o compromisso de dizer a verdade, já que não pode ser sujeito do crime de falso testemunho, por não possuir idade penal.

Aspecto de relevo e que não pode ser esquecido em relação a produção da prova testemunhal diz respeito à possibilidade das partes contraditarem as testemunhas, conforme art. 457, §1º, do CPC, isto é, de afirmarem e demonstrarem em juízo que aquela é suspeita, impedida ou incapaz de depor. O ato de contraditar deve ser realizado em período bastante específico, sob pena de preclusão. Tal período se dá entre a **qualificação da testemunha** e o **compromisso de dizer a verdade**, ou seja, é nesse meio tempo que a parte contrária deverá contraditar. Disso resulta que tomado o compromisso da testemunha, preclusa estará a possibilidade da contradita.



Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. § 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradição com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.

Exemplo: em uma audiência trabalhista, o Magistrado chamou a primeira audiência, Sr. João, amigo íntimo do autor. Ao verificar tal situação, o réu aguardou a testemunha ser qualificada para dizer ao Juiz que gostaria de contraditá-la, por ser amigo íntimo do autor. Ao ser questionado pelo Juiz se realmente era amigo íntimo, a testemunha afirmou que sim, razão pela qual foi dispensada pelo Magistrado, diante da suspeição havida.

Mesmo aqueles que são considerados incapazes, suspeitos ou impedidos podem ser ouvidos pelo Juiz de “uma forma especial”, não como testemunhas, mas como informantes, conforme art. 447, §4º e 5º do CPC.

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

A informação que consta no §5º acima foi cobrada em prova de concurso de 2025, abaixo transcrita:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CORECON - PE Prova: Ibest - 2025 - CORECON - PE - Assessor Jurídico

De acordo com a CLT, sobre as provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta.

A Cabe ao reclamante o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo do próprio direito.

B O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregado.

C As partes e testemunhas serão ouvidas pelo juiz apenas uma vez, não sendo admitidas novas inquirições em qualquer hipótese.

D Cada uma das partes não poderá indicar mais de uma testemunha, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a seis.



E A testemunha que for amigo íntimo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.

A assertiva "E" está correta, pois o suspeito não prestará o compromisso de dizer a verdade, sendo considerado apenas informante. As demais assertivas estão erradas, já que o fato impeditivo é provado pelo reclamado, a prova do término do contrato é do empregador, as partes e testemunhas podem ser ouvidas pelo Juiz quantas vezes entender necessário e cada parte poderá ouvir até 3 testemunhas no rito ordinário, conforme art. 821 da CLT.

Último ponto relacionado à produção da prova testemunhal, deixado para esse momento em virtude de sua importância, é a inexistência de rol prévio de testemunhas, para que sejam intimadas, como ocorre no processo civil, quando as partes arrolam as testemunhas antes da audiência de instrução e julgamento para que sejam tempestivamente intimadas a comparecer àquele ato processual.

No processo do trabalho não existe tal sistemática, ou seja, não é feita a intimação prévia das testemunhas, haja vista que o art. 825 da CLT prevê o comparecimento das testemunhas independentemente de intimação. Assim, deverão as partes conversar com as possíveis testemunhas, convidando-as a comparecer ao ato. Caso não compareçam, poderão as partes requerer a intimação para a próxima audiência, sob pena de condução coercitiva e aplicação de multa. No rito ordinário, para que o Magistrado determine a intimação da testemunha faltante, basta a afirmação na audiência de que a testemunha, apesar de convidada, não compareceu.

Não há necessidade, tampouco previsão legal, para a inserção de rol de testemunhas na petição inicial e pedido de intimação para comparecimento à audiência, já que o art. 825 da CLT prevê o comparecimento das testemunhas independentemente de intimação.

Art. 825 - As testemunhas comparecerão a audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único - As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.

Sobre o assunto, o TST editou a Tese Vinculante nº 64 afirmando que não há nulidade processual pelo indeferimento do pedido de adiamento da audiência quando a parte, intimada para apresentar o rol de testemunhas (se o Juiz assim fizer !!!) não juntar ou justificar a ausência. Vejamos:



Não configura cerceio de defesa o ato de indeferir o adiamento da audiência una ou de instrução quando a parte, intimada previamente, não apresenta o rol de testemunhas, tampouco, diante da previsão de comparecimento espontâneo (art. 825, caput, da CLT), justifica a ausência.

Já no rito sumaríssimo, surge uma norma específica, inserta no art. 852-H, §3º, CLT, que informa que as testemunhas, até o limite de 2 (duas), somente serão intimadas se a parte comprovar que as convidou. Assim, não basta apenas a afirmação, sendo necessária a comprovação do fato, que pode se dar por A.R (aviso de recebimento dos correios), declaração assinada pela testemunha ou mesmo por meio de outra testemunha que tenha presenciado o convite.

Se a parte não provar na audiência que foi formulado convite para a testemunha comparecer à audiência, o Juiz poderá indeferir a produção daquela prova. Por óbvio, tendo em vista os seus poderes instrutórios, poderá deferir a intimação, conforme art. 370 do CPC.

§ 3º Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Exemplo: em uma ação que tramitava pelo rito sumaríssimo, diante do valor inferior a 40 salários mínimos, conversei com João e José, se poderiam ser minhas testemunhas. Os dois concordaram e, diante da situação, pedi a eles que assinassem uma declaração de que iriam à audiência marcada para a próxima sexta-feira, às 11h. Ambos assinaram. Levei tal documento à audiência. Quando foi feito o pregão de ambos, a surpresa: nenhum dos dois compareceu. Diante da falta, mostrei as declarações assinadas e requeri a intimação dos dois, o que foi deferido pelo Juiz, já que havia provado o convite feito, conforme art. 852-H, §3º, da CLT.



✓ Prova documental

Trata-se de meio de comprovação material da existência e veracidade dos fatos afirmados em juízo, consistindo em contratos, declarações, fotografias, gravações e quaisquer outros meios de prova de existência material.

Os documentos podem ser levados ao processo em sua forma original ou em cópias autenticadas, não sendo mais necessária que a autenticação seja feita em cartório, já que o art. 830 da CLT permite que aqueles sejam juntados em cópias simples, declaradas autênticas pelo Advogado, sob sua responsabilidade pessoal (civil, administrativa e criminal).

Art. 830. O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos.

Caso a parte contrária impugne o conteúdo do documento, o Juiz intimará a parte que o apresentou para juntar aos autos os originais ou as cópias autênticas, de forma a verificar a ocorrência ou não de fraude.

A prova documental é, em regra, apresentada na petição inicial e na defesa do réu, sendo esses os momentos adequados à sua produção, uma vez que o princípio da eventualidade é aplicável ao processo do trabalho. A regra geral acima descrita encontra-se prevista em dispositivos da CLT e do CPC, tais como artigos 787 e 845 da CLT e artigos 320 e 434 do CPC.

Art. 787 - A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 (duas) vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar.

Art. 845 - O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Contudo, **a regra comporta exceção**, como aquela prevista no art. 435 do CPC, que faz menção aos **documentos novos**, utilizados para provar fatos que ocorreram depois do ajuizamento da ação e apresentação da defesa. A apresentação de tais documentos em momento posterior ao ajuizamento ou defesa do réu somente é possível mediante justificativa plausível no sentido de demonstrar a impossibilidade de juntada anterior.

O conceito de justa causa, que aduz a acontecimento imprevisível, é sempre utilizado em relação ao tema. Os documentos novos, ou seja, que inexistiam na época da inicial e defesa, obviamente podem ser juntados no curso do processo, pois surgiram quando já ultrapassados os momentos adequados para a sua juntada.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º

Destaque de revelo merece a Súmula nº 8 do TST, que trata do tema *juntada de documentos na esfera recursal*. O requerimento de juntada de documentos em recurso, apesar de excepcional, é processualmente possível, desde que atendidas as prescrições da referida súmula, que trata do assunto com absoluta excepcionalidade. Nos termos do verbete consolidado: “A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença”. Portanto, duas são as situações que permitem a juntada de documentos nos recursos trabalhistas:





- Demonstração de que apesar dos documentos existirem quando a demanda tramitava em primeiro grau, era impossível a sua juntada naquele momento;
- Os documentos referem-se a fatos que surgiram depois da sentença e que, por isso, não foram juntados aos autos em primeiro grau, já que irrelevantes, naquele momento, para o julgamento de mérito.

Súmula nº 8 do TST: A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.

Exemplo: em uma ação trabalhista movida por José, a empresa Alfa apresentou a defesa com os documentos que restaram após o furto que ocorreu em seu estabelecimento, alguns dias antes. Meses depois daquela audiência, foi proferida sentença condenando ao pagamento de R\$100.000,00. No prazo alusivo ao recurso, a Polícia da localidade encontrou os meliantes e com ele tudo o que havia sido furtado, inclusive os documentos que poderiam ter sido juntados aos autos do processo. Na petição do recurso, a empresa demonstrou a impossibilidade de juntada anterior dos documentos, requerendo a sua juntada naquele momento. Diante da prova do furto, o Magistrado permitiu a juntada naquele momento, afirmando aplicar-se a Súmula nº 8 do TST.

Algumas situações merecem estudo mais detalhado:



- **CTPS:** na carteira de trabalho do empregado são anotados importantes dados sobre o seu contrato de trabalho. Conforme art. 29 da CLT, nela serão expostos os dados do empregador, data de admissão, salário e forma de pagamento dos salários, bem como condições especiais de trabalho, caso haja. Pode ser que, para fraudar direitos trabalhistas e reduzir o pagamento de FGTS e INSS, o empregador anote na CTPS um salário menor do que o realmente pago, efetuando o pagamento daqueles



haveres com base no salário anotado. Aquela anotação não gera uma presunção *jure et de jure*, ou seja, absoluta, e sim, presunção *juris tantum*, isto é, relativa, podendo-se provar que aquela anotação não coincide com a verdade. Caso o empregado prove que recebia salário superior ao anotado na CTPS, além da condenação da empresa ao pagamento das diferenças de FGTS, INSS e qualquer outra verba incidente sobre o salário, haverá a condenação a retificação daquele documento. Trata-se de incidência do princípio da primazia da realidade.

Art. 29 - O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

- o **Vale-Transporte:** nos termos da Súmula nº 460 do TST, criada em maio de 2016, é do empregador o ônus da prova de que o empregado não faz jus ao recebimento do vale-transporte, ou seja, de que o empregado não satisfaz os requisitos legais. Vejamos:

VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016

É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.

O entendimento também está exposto na Tese Vinculante nº 232 do TST. Vejamos:

VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. **(Reafirmação da Súmula nº 460 do TST)**

- o **Recolhimento do FGTS e diferenças:** nos termos da Súmula nº 461 do TST, criada em maio de 2016, cabe ao empregador demonstrar que depositou corretamente os valores do FGTS, devendo o mesmo demonstrar que não há qualquer diferença em relação ao valor. O entendimento foi reforçado pela Tese Vinculante nº 273 do TST. Vejamos:



Súmula nº 461 do TST FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015)

FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015). **(Reafirmação da Súmula nº 461 do TST)**

- **Cartões de ponto:** Dispõe o art. 74, §2º, da CLT que os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) empregados deverão possuir sistema de registro de frequência dos empregados, que anotar os horários de entrada e saída, bem como de intervalos, de forma que se possa posteriormente verificar se as normas sobre limite de jornada de trabalho e intervalos estão sendo cumpridas, já que se tratam de normas de ordem pública, relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. Da mesma forma que a CTPS, os cartões de ponto também podem ser fraudados, ou seja, podem conter informações inverídicas, que não condizem com a realidade do contrato de trabalho. Aquelas informações também geram presunção apenas relativa. Duas situações muito comuns em demandas trabalhistas merecem ser estudadas:

§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de vinte trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso.



A Súmula 338 do TST não foi atualizada pelo Tribunal, nela ainda constando "mais de 10" empregados, em vez de "mais de 20" como já consta no art. 74 §2º da CLT. Para as provas deve ser levada em consideração a informação da CLT.



Exemplo: em uma ação trabalhista movida por João em face da empresa Alfa, de grande porte, com cerca de 300 empregados, alegou-se a prestação de horas extraordinárias, bem como requereu a juntada dos cartões de ponto que estavam em poder da reclamada. Na defesa não foram juntados os cartões de ponto, sem qualquer justificativa. Considerando o art. 74, §2º, da CLT e Súmula nº 338 do TST, o Juiz do Trabalho reconheceu a prestação das horas extraordinárias e condenou a empresa, já que poderia ter juntada aos autos a prova documental e não o fez. Além disso, o registro de jornada, para essa grande empresa, era obrigatório.

- **Situação 1 - Pedido de pagamento de horas extraordinárias e não juntada dos cartões de ponto pelo reclamado:** nessa situação, se a ausência dos cartões de ponto não for justificada, será presumida a jornada de trabalho descrita na petição inicial, já que os cartões seriam a prova mais importante do reclamado para demonstrar que o obreiro trabalhou dentro dos limites impostos para a jornada de trabalho. A presunção é relativa, podendo haver prova em contrário. Esse entendimento só pode se aplicar quando:
 - A empresa possuir mais de 20 (vinte) empregados, ou seja, 21 (vinte e um), pois somente nessa situação há a obrigatoriedade de criação de sistema de registro e controle de jornada;
 - Não houver justificativa para a ausência dos cartões de ponto ou quando aquela for considerada insubsistente pelo Magistrado;
 - A jornada descrita na inicial for irreal, absurda, já que a ausência dos cartões de ponto não pode criar uma presunção de veracidade sobre algo que se sabe não ser crível, ou seja, viável para a normalidade, como por exemplo, jornada de 20 (vinte) horas diárias, etc.
- **Situação 2 - Pedido de pagamento de horas extraordinárias e juntada dos cartões de ponto pelo reclamado com "horário britânico":** pode ser que o reclamado junte aos autos os cartões de ponto, mas esses contenham horários de entrada e saída sempre iguais, sem qualquer atraso ou adiantamento durante o vínculo de emprego. Tais cartões são considerados pela Súmula nº 338 do TST como imprestáveis à comprovação da jornada, uma vez que é impossível um funcionário iniciar e terminar a jornada sempre no mesmo instante, por exemplo, ingressando sempre às 8h e



saindo às 17h. Presume-se que um dia ele pode chegar às 7:58h e sair às 17:03, entrar às 8:03h e sair às 16:59h, etc.

Súmula nº 338 do TST: I - É ônus do empregador que conta com mais de 20 (vinte) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. (ex-OJ nº 234 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001) III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

✓ Prova pericial

A **prova pericial** é deferida quando há necessidade de conhecimentos técnicos sobre determinado fato controvertido dos autos, que não pode ser provado, por exemplo, por testemunhas ou documentos. Nessa hipótese, o Magistrado se vale de um expert, ou seja, de um profissional habilitado em determinado ramo da ciência, como um médico, administrador, contador, dentista, engenheiro, dentre outros, que analisará um bem móvel ou imóvel, uma pessoa, um escrito, um local, dentre tantos outros objetos que podem ser periciados. Dependendo do objeto a ser periciado, o exame receberá uma denominação específica, a saber:

- Exame: pessoas e coisas;
- Vistoria: bens imóveis;
- Avaliação: atribuição de valor a determinado bem;



A perícia será admissível quando o fato controvertido demandar conhecimentos técnicos que o Magistrado não possua, razão pela qual a análise será realizada por técnico especializado.



Exemplo: O Juiz do trabalho se depara com determinada ação trabalhista em que o autor alega ter ficado doente ao longo do pacto laboral, com perda de audição, diante do forte ruído existente no ambiente de trabalho. Como o Magistrado precisa de uma prova técnica, pois não tem condições de aferir se existe ou não a alegada redução da audição, defere a produção de prova pericial e nomeia um médico como perito, que avaliará o autor e dirá como está sua audição, por meio de exame capaz de aferir eventual doença.

Há situações em que o exame pericial é indispensável, outras nas quais é aconselhável. Como exemplos da primeira situação – indispensabilidade – destaque para o art. 195, §2º, da CLT, que trata da análise sobre insalubridade e periculosidade. Como **exemplo** de situações em que a perícia é aconselhável, tem-se as demandas em que se busca indenização por acidente de trabalho, ocasião em que geralmente é discutida a incapacidade para o trabalho; e pedidos de equiparação salarial, em que é necessária a prova das atribuições e a semelhança delas para com o paradigma.

§ 2º - Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

Mesmo nas situações em que a perícia é considerada obrigatória, indispensável, há possibilidade do Magistrado, no caso concreto, levando em consideração pormenores da causa, substituí-la por documentos, se considerar que esses comprovam o fato controvertido sem deixar qualquer dúvida. Também há que se destacar a utilização de perícia emprestada, que é aquela realizada em outra demanda, mas que pode ser aproveitada na presente, em decorrência da similitude existente. Sobre a prova emprestada, o CPC traz referência expressa ao instituto, no art. 372, que trata da necessidade de garantia do contraditório, intimando-se a parte contrária para apresentar manifestação.

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.



A Tese Vinculante nº 140 do TST permite a utilização da prova pericial emprestada desde que presentes os seguintes requisitos:

- Identidade fática entre os processos;
- Observância do contraditório no processo original;
- Observância do contraditório no processo em que é utilizada;

Não há necessidade de concordância da parte e não enseja nulidade o indeferimento de prova pericial quando presentes os requisitos acima e seja possível a utilização da prova pericial emprestada. Vejamos:

A utilização de prova pericial emprestada para comprovar insalubridade ou periculosidade é válida, independentemente da concordância da parte contrária, desde que esteja presente a identidade fática entre o processo de origem e o processo em que a prova é utilizada, e seja observado o contraditório na produção da prova original e nos autos em que ela é trasladada, não configurando nulidade processual o indeferimento de nova perícia quando observados esses requisitos.

Por vezes a perícia não pode mais ser realizada, sendo substituída por outros meios de prova, como pode ocorrer na mudança do local de trabalho ou dos equipamentos nele existentes, em demanda em que se requer o reconhecimento de insalubridade. A perícia não serve para atestar a ocorrência dos agentes insalubres, pois a modificação do ambiente de trabalho impede a análise pericial, já que diferente daquele em que laborava o reclamante. Nessa situação, dispensa-se a perícia e busca-se a prova do direito através dos demais meios de prova admitidos pelas normas de processo. Esse é o entendimento da OJ nº 278, da SDI-1, do TST, que trata do adicional de insalubridade.

OJ nº 278, da SDI-1, do TST: A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.

O entendimento foi reforçado pela Tese Vinculante nº 231 do TST:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. **(Reafirmação da OJ nº 278 da SBDI-1 do TST)**



Exemplo: João trabalhou durante 3 anos em uma empresa, sob forte ruído, sem receber os equipamentos de proteção individual, bem como qualquer valor a título de adicional de insalubridade. Após a sua demissão, ajuizou ação trabalhista, pleiteando o aludido adicional. Por tratar-se de tal pedido, conforme art. 195, §2º, da CLT, o Juiz do trabalho deferiu a produção de prova pericial, consignando prazo de 30 dias para a entrega do laudo. No dia marcado para a realização da perícia, a surpresa: a empresa havia “fechado as portas”. Não estava mais nem funcionando. Nenhum empregado, nenhuma máquina. Nada!! Diante dessa informação, o Magistrado buscou ouvir testemunhas e verificar os documentos existentes, requisitando vários aos órgãos competentes, de forma a julgar o pedido, já que era impossível a realização da perícia.

O procedimento da prova pericial geralmente é simples, mas pode conter algumas **peculiaridades**, que serão analisadas a partir de agora. Geralmente, após receber a defesa do réu em audiência, o Juiz, percebendo que há necessidade da prova pericial, defere a realização daquela, designa o perito, declara o objeto do exame a ser feito e consigna prazo para a entrega do laudo.

Aquele perito designado pelo Juiz pode declinar do ofício, justificando a recusa, bem como pode ser substituído no curso do exame, caso não o conduza dentro dos deveres impostos pelo art. 157 do CPC, havendo a substituição descrita no art. 158 daquele mesmo código.

Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. § 1º A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. § 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.

Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inhabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.



Ademais, após concluído o exame e entregue o laudo, podem as partes requerer a complementação, caso o expert não tenha respondido aos quesitos (perguntas) apresentadas pelas partes, ou tenha se olvidado de uma alguma informação relevante. Além disso, as partes podem requerer e o Juiz determinar de ofício, que o perito preste esclarecimentos em audiência. Pode ainda, mesmo com a entrega do laudo pericial, ser requerida e realizada uma segunda perícia e quantas outras se mostrarem necessárias, sobre o mesmo objeto. Tal possibilidade encontra respaldo no art. 370 do CPC, relacionado aos poderes instrutórios do Juiz.



TOME NOTA!

Os **poderes instrutórios do Juiz** consistem na possibilidade do Magistrado deferir ou indeferir as provas requeridas pelas partes ou determinar a sua realização de ofício, ou seja, sem pedido, de forma a encontrar a verdade real. O deferimento e o indeferimento devem ser fundamentados, conforme art. 93, IX, da CRFB/88, por se tratarem de decisões interlocutórias, que na justiça do trabalho, em regra, são irrecorríveis (art. 893, §1º, da CLT e Súmula nº 214 do TST).

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Aspecto extremamente importante sobre a realização da perícia e que é diferente em relação ao processo civil, toca ao pagamento de honorários periciais prévios. O que em regra é possível no processo civil, não pode ocorrer no processo do trabalho, já que o ajuizamento de demanda trabalhista é gratuito, sendo as custas pagas pelo perdedor apenas ao final, com o trânsito em julgado. Assim, na seara processual do trabalho, a cobrança de honorários periciais prévios é ilegal, segundo a OJ nº 98, da SBDI-2, do TST, que aduz à possibilidade de ser impetrado mandado de segurança contra a decisão do Juiz que estipular o pagamento daquela espécie de honorários. Esse entendimento jurisprudencial foi incluído no art. 790-B §3º da CLT pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17), que hoje está assim redigido:



§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.

Os honorários periciais prévios são ilegais, já que a gratuidade é a regra geral para o ajuizamento de demandas trabalhistas.

Da decisão que determinar o pagamento daqueles honorários prévios, caberá mandado de segurança, da competência do TRT, caso a autoridade coatora seja o Juiz do Trabalho.

OJ nº 98, da SDI-2, do TST: É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

Exemplo: imagine que João não tenha um “tostão” no bolso, mas queria ajuizar uma ação trabalhista por entender que está doente, por ter trabalhado com produtos tóxicos durante muito tempo, sem a devida proteção. Ele vai à Justiça do Trabalho, sem Advogado, pois não tem dinheiro para contratar um. Ajuíza a ação trabalhista, diante da gratuidade do acesso à Justiça do Trabalho. Na audiência, para a qual foi a pé, porque não possuía o dinheiro para o ônibus, o Juiz do trabalho defere a necessária perícia e impõe a João o depósito de R\$500,00 a título de honorários periciais prévios, em 5 dias sob pena de perda da prova. Absurda a hipótese!! Esse valor não deve ser depositado, pois a OJ nº 98, da SDI-2, do TST diz que é ilegal a sua determinação. O Juiz deve realizar a prova pericial sem o depósito prévio. Ao final da perícia verificará quem “perdeu” a perícia e lhe imporá o pagamento da quantia. Se for João, que não tem nenhum “tostão”, a União arcará com essa quantia, remunerando o perito.



Não podemos confundir os **honorários periciais e os honorários do assistente técnico (ou assistente do perito)**, pois o segundo é contratado pela parte por vontade própria, tratando-se



de uma faculdade. Assim, a parte que contrata o assistente técnico deve remunerá-lo, **independentemente do resultado da perícia**, conforme Súmula 341 do TST.

Por tratar-se de faculdade das partes, os honorários do assistente técnico serão pagos exclusivamente pela parte contratante, conforme Súmula nº 341 do TST.

Súmula nº 341 do TST: A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.

Sobre a função a ser exercida pelo assistente técnico, há uma questão interessante do ano de 2025. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FUNCERN Órgão: IF-PE Prova: FUNCERN - 2025 - IF-PE - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Para realização de perícias trabalhistas, será nomeado perito especializado no objeto da perícia, incumbindo às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, a indicação do assistente técnico. Dentre as diversas atribuições, cabe ao assistente técnico da parte reclamada

A indeferir quesitos impertinentes elaborados pela parte reclamante.

B elaborar parecer técnico para apreciação do juiz, observando o prazo por ele fixado.

C indeferir a perícia quando a verificação do fato for impraticável.

D dispensar prova pericial mediante apresentação de parecer técnico suficientemente elucidativo.

E indicar o método a ser utilizado pelo perito para esclarecimento sobre as condições de trabalho periciada.

Analisando as assertivas, verifica-se que a única correta (e lógica) é a "B", que afirma que o assistente técnico irá "elaborar parecer técnico para apreciação do juiz, observando o prazo por ele fixado". Vejam que o assistente técnico, pelo próprio nome, é um auxiliar para o descobrimento da verdade, mas é contratado e remunerado pela parte. Não é ele que manda na prova pericial. Por isso seria absurdo dizer que vai indeferir quesitos, indeferir a perícia, dispensar a prova pericial ou indicar o método a ser utilizado.



Ainda sobre honorários periciais, o art. 790-B da CLT, reformado pela Lei 13.467/17, destaca que "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, **ainda que beneficiária de justiça gratuita**". Ocorre que o STF no



julgamento da ADI 5766 entendeu pela inconstitucionalidade da norma inserida pela reforma trabalhista, afirmando que não se pode presumir que a parte perca a condição de miserabilidade pelo fato de possuir valores a receber em outra ação. Nos termos do acórdão proferido na referida ação:

"É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário".

Assim, se realmente a parte não tiver condições de arcar com os custos do processo, neste caso voltaremos ao que havia antes da reforma trabalhista, ou seja, **o beneficiário da justiça gratuita não é condenado ao pagamento de honorários periciais, devendo a União arcar com o pagamento do valor**, nos termos da Súmula 457 do TST.

Entendimento que foi reafirmado pelo TST em sua Tese Vinculante nº 188:

HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o disposto na Resolução n.º 247/2019 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT. **(Reafirmação da Súmula nº 457 do TST)**



Não é o perdedor da demanda, ou seja, aquele que foi condenado, que arcará com os honorários periciais, e sim, aquele que não teve reconhecido o direito fundado no exame pericial.

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, (ADI 5766). § 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. § 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. § 3º



O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias. § 4º (ADI 5766)

Se aquele que for sucumbente no objeto da perícia estiver assistido pelo benefício da justiça gratuita, conforme referido no art. 790-B da CLT, o pagamento dos honorários periciais será de responsabilidade da União, conforme disciplinado pela Súmula 457 do TST, a seguir transcrita:

"A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 35/2007 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT".

O tema - pagamento de honorários periciais - já foi objeto de diversas questões de concurso. A questão a seguir, do ano de 2025, retrata bem a forma de cobrança das bancas:

Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2025 - PGE-ES - Procurador do Estado de 1ª Categoria

Gabriel, empregado beneficiário da justiça gratuita, ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Máquinas Tecnológicas Ltda., pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade. A empresa contestou o pedido, alegando que o ambiente de trabalho era salubre. O juiz, então, determinou a realização de perícia técnica. O perito apresentou o laudo e concluiu pela inexistência de insalubridade. O juiz julgou o pedido de adicional improcedente.

Considerando a legislação e a jurisprudência sobre o tema, assinale a opção correta a respeito do pagamento dos honorários periciais na situação hipotética apresentada.

A Os honorários periciais devem ser rateados entre Gabriel e a empresa, pois ambos sucumbiram parcialmente no processo.

B O perito não deve receber honorários, pois o processo foi julgado improcedente e a concessão do benefício de justiça gratuita isenta Gabriel de qualquer pagamento.

C A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deverá recair sobre a empresa, pois foi ela quem contestou a alegação de insalubridade.

D Os honorários periciais deverão ser custeados pela União, uma vez que Gabriel é beneficiário da justiça gratuita e foi sucumbente na pretensão objeto da perícia.

E Ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, Gabriel deve arcar com os honorários periciais, pois a sucumbência no objeto da perícia obriga a parte vencida a pagar os custos, conforme a reforma trabalhista.

A assertiva "D" é considerada correta por aplicação da Súmula 457 do TST, já que o beneficiário da Justiça Gratuita neste caso foi sucumbente na pretensão objeto da perícia e não efetua o pagamento, cabendo ao ente público.



Para finalizar o estudo da prova pericial, há que se destacar que o CPC criou uma figura diferente, mais simples de perícia, que consta no art. 464, §2º a 4º do CPC, denominado de **"prova técnica simplificada"**, que é a oitiva de um especialista pelo Juiz.

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

§ 4º Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa.

✓ Depoimento pessoal das partes

O **depoimento pessoal** das partes será requerido com o intuito de esclarecer determinados fatos controvertidos, buscando-se a elucidação desses e, por consequência, o julgamento do litígio. Esclarece-se que a legislação trabalhista confunde por vezes o depoimento pessoal e o interrogatório. Contudo, nítida é a distinção, pelos seguintes fundamentos:



O depoimento é requerido pela parte contrária, enquanto o interrogatório é determinado pelo Juiz, de ofício, ou seja, sem requerimento da parte;

O depoimento é colhido na audiência de instrução e julgamento, uma única vez, ao passo que o interrogatório pode ser colhido diversas vezes durante o curso do processo, em qualquer momento processual.

Tais diferenças encontram-se dispostas no artigo 385 do CPC, bem como nos artigos 819 e 848 da CLT, sendo que esse último código por vezes confunde os conceitos, como já dito anteriormente.



Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. § 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. § 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. § 3º O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

Art. 819 - O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. § 1º - Proceder-se-á da forma indicada neste artigo, quando se tratar de surdo-mudo, ou de mudo que não saiba escrever. § 2º - As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita.

Registre-se que o parágrafo segundo do artigo 819 da CLT foi recentemente alterado pela Lei nº 13.660/2018, reformando entendimento anterior de que as despesas decorrentes da tradução correriam por conta da parte interessada. **Agora o entendimento é que os honorários serão pagos pela parte sucumbente.**

Na prática trabalhista, tomando-se por base o art. 848 da CLT, o Juiz, de ofício, interrogará as partes sobre os fatos relevantes e controvertidos da causa, tentando extrair a verdade dos fatos através da confissão dos litigantes.

Como dito, o depoimento pessoal é colhido mediante pedido da parte contrária, que pode ser indeferido pelo Magistrado, sem que tal fato constitua cerceamento do direito de defesa, como já decidido diversas vezes pelo TST.

Art. 848 - Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes.



Ainda sobre o tema, importante se mostra tecer alguns comentários sobre o procedimento de colheita do depoimento, assim como as consequências da ausência da parte na audiência em que iria depor.

Estando presente a parte, será tomado o seu depoimento, podendo haver confissão sobre os fatos, gerando a presunção absoluta de veracidade daqueles. Contudo, pode ser que a parte, apesar de intimada a comparecer na audiência para depor, venha a faltar àquele ato, gerando para si uma consequência negativa, prevista na Súmula nº 74 do TST, que é a presunção relativa de veracidade dos fatos. Por ser relativa a presunção, poderá ser desconstituída pela análise das outras provas existentes nos autos, bem como por aquelas determinadas de ofício pelo Magistrado, ao agir por meio de seus poderes instrutórios, segundo dispõe o inciso III da referida súmula.



Mostra-se importante salientar que a confissão só surge quando a parte é expressamente intimada para comparecer à audiência para depor, não se podendo presumir verdadeiros os fatos caso não haja aquela cominação no mandado de intimação.

I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. (ex-Súmula nº 74 - RA 69/1978, DJ 26.09.1978) II - A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 - art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores. (ex-OJ nº 184 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) III- A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.

Por fim, podem confessar os capazes, os prepostos e os advogados com poderes específicos para tanto, não sendo aceita a confissão extrajudicial nos domínios do processo do trabalho, com prejudicial ao empregado, por presumir-se objeto de coação ou outro defeito do ato jurídico.

Afirmou-se anteriormente, quando do estudo da ação trabalhista, que o reclamante pode ser substituído por outro empregado, da mesma profissão, ou pelo Sindicato, para



evitar o arquivamento da demanda, conforme art. 843, §2º, da CLT. Tal empregado não possui poderes para confessar, podendo apenas comparecer e evitar que a reclamação trabalhista seja arquivada.

Art. 843, § 2º - Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.

Exemplo: no dia da minha audiência, sofri um acidente de trânsito e quebrei as duas pernas. Isso foi logo pela manhã. Liguei para o sindicato da minha categoria e expliquei a situação. Diante do ocorrido e da audiência que teria início em 2h, mandaram um representante. Esse representante justificou a minha ausência, sendo que o Juiz, em vez de arquivar o processo, como ocorre diante da ausência do autor, marcou outra audiência, por entender tratar-se da hipótese do art. 843, §2º, da CLT.

Ônus da prova

Ônus significa *carga, peso, responsabilidade, encargo*, e é dentro desses conceitos que serão analisadas as regras sobre ônus da prova, dispostas no art. 818 da CLT e 373 do CPC. **O atual art. 818 da CLT, alterado com a reforma trabalhista de 2017, prevê praticamente as mesmas regras do Direito Processual Civil**, tendo sido redigido como “irmão” da regra do CPC. No novo art. 818 da CLT, temos a regra geral (teoria estática) e a exceção (teoria dinâmica) da distribuição do ônus da prova.

Art. 818. O ônus da prova incumbe: I – ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus



que lhe foi atribuído. § 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. § 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Em uma demanda, diversos são os fatos e alegações levadas aos autos pelo autor e réu, sendo que os fatos, regra geral, precisam ser provados para que possam embasar uma sentença favorável, salvo as exceções do art. 374 do CPC.

Aquela parte que leva aos autos um fato ou alegação possui o ônus de prová-lo, isto é, possui o encargo de prová-lo se quiser ver sua pretensão reconhecida em juízo. Caso consiga comprovar aquele fato, estará livre desse encargo (peso), o que certamente acarretará uma sentença favorável. Caso não consiga provar tal fato, a improcedência certamente será o seu destino.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Em síntese, podemos dizer que “aquele que alega tem que provar”, pois de acordo com art. 818 da CLT, o autor comprovará os seus fatos constitutivos, enquanto o réu provará os fatos extintivos, modificativos e impedidos do direito do autor, que ele levará ao processo.



- **Fatos extintivos do direito do autor:** extinguem a pretensão posta em juízo pelo autor, seria o caso da prescrição e decadência;
- **Fatos modificativos do direito do autor:** seriam aqueles fatos que impedem o direito do autor em decorrência de modificações advindas, como, por exemplo, a transação e a compensação;
- **Fatos impeditivos do direito do autor:** são aquelas situações que obstam o direito do autor. Uma situação seria o empregado que requer equiparação salarial, mas em relação ao paradigma tem uma diferença de 6 anos de tempo de serviço no mesmo empregador.



TOME NOTA!

Você deverá lembrar que a regra geral é a chamada **teoria estática**, o seja, a regra do **caput** que prevê a prova dos fatos constitutivos pelo autor e, pelo réu, dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos.

A regra poderá ser modificada no caso concreto, por determinação do Juiz, conforme prevê o §1º do mesmo artigo, que trata da **teoria dinâmica** da distribuição do ônus da prova.

Assim, de forma a exemplificar nosso estudo, alguns exemplos de fatos que precisam ser provados são elencados:

- **Salário-família:** cabe ao empregado provar a filiação para receber o benefício;
- **Equiparação salarial:** cabe ao empregador provar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo daquele pedido.
- **Reconhecimento de vínculo de emprego:** duas são as situações que podem surgir, alterando as normas sobre distribuição do ônus da prova:
 - **Se o empregador negar a prestação dos serviços**, será do empregado o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, a saber: pessoalidade, subordinação, onerosidade, habitualidade, alteridade e trabalho realizado por pessoa física.
 - **Se o empregador reconhecer o trabalho a outro título**, como por exemplo, trabalhador autônomo, será do empregador o ônus de comprovar a ausência dos requisitos do art. 3º da CLT.



Exemplo: Se alego a existência de uma situação que me humilhou, gerando dano moral, tenho que provar o ocorrido. Se a empresa nega, o ônus da prova é todo meu. Se convencer o Juiz que fui humilhado naquele determinado dia, haverá o reconhecimento do meu pedido e condenação ao pagamento dos danos morais. Se não convencer o Magistrado, ou seja, se ele entender que não foi dano moral, a sentença será de improcedência, pois não me desincumbi do meu ônus, do meu encargo, que era provar o fato.

Exemplo 2: Se alego que você me deve R\$10.000,00 e você simplesmente nega, dizendo que nunca pegou dinheiro emprestado, eu tenho que provar que você me deve. Mas se você diz que já pagou os R\$10.000,00, você deve provar o pagamento, ou seja, o ônus da prova é do réu. Se provar o pagamento, não haverá condenação. Se não provar, será condenado.

Inversão do ônus da prova

As regras sobre distribuição do ônus da prova, conforme sustentado, encontram previsão no art. 818 da CLT e 373 do CPC, não havendo regra genérica sobre a alteração daqueles comandos, mesmo que a prova de determinado fato se mostre difícil para o empregado.

Contudo, considerando-se a hipossuficiência do empregado, bem como a dificuldade em conseguir as provas de suas alegações, a doutrina e jurisprudência vem reconhecendo aos poucos a possibilidade de inversão daquelas regras, ou seja, a alteração dos comandos sobre distribuição do ônus da prova, de forma a facilitar a defesa dos interesses da parte mais fraca em juízo.

A inversão do ônus da prova mostra-se como um direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, sendo suas premissas utilizadas para praticar a mesma conduta na seara trabalhista. A hipossuficiência é a premissa mais importante daquele dispositivo legal.



A **inversão do ônus da prova** pode ser requerida pelo reclamante na petição inicial, mas também pode ser determinada de ofício pelo Magistrado, uma vez que a verdade real deve ser buscada a todo custo pelo condutor do processo e a inversão é uma das técnicas mais efetivas para a consecução daquele mister. O momento adequado para deferir-se a inversão do ônus da prova é a audiência, já que a defesa do réu é apresentada naquele ato, estando presentes as partes, que podem auxiliar o Magistrado na definição acerca da distribuição do ônus.

Já foi analisada no tópico sobre prova documental a possibilidade de inversão do ônus da prova em relação aos cartões de ponto, quando apresentados com horário britânico, conforme Súmula nº 338, III, do TST.

Súmula nº 338, III, do TST: Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

Exemplo: Se alego que trabalhava das 6h às 20h, sem intervalos, ou seja, 14h por dia, e a empresa diz que não, que sempre trabalhei no horário correto, das 8h às 18h, com 2h de intervalo, ela deve juntar a prova do que diz. Se juntar cartões de ponto com os horários de início sempre às 8h e os de saída sempre às 18h, teremos os cartões britânicos. Será considerado que aqueles documentos (cartões de ponto) são falsos, pois demonstram uma fraude, passando a ser o ônus da prova da empresa. Isso significa dizer que a empresa terá que, por outros meios de prova, que convencer o Juiz que eu não trabalhava das 6h às 20h, como alegado na petição inicial.

Distribuição Dinâmica do ônus da prova – CPC e CLT após a reforma trabalhista (Lei 13.467/17)



Talvez dois dos mais conhecidos dispositivos legais aplicados no dia-a-dia forense sejam o art. 373 do CPC e o art. 818 da CLT, que tratam da distribuição do ônus da prova. Segundo os dispositivos, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos e ao réu a prova dos extintivos, modificativos e impeditivos.

Ocorre que a **reforma trabalhista modificou o art. 818 da CLT** para equipará-lo ao art. 373 do CPC, de forma a contemplar também a flexibilização ou dinamização das regras sobre distribuição do ônus da prova. Vejamos:

Art. 818. O ônus da prova incumbe: I – ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. § 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Mas no que consiste a **distribuição dinâmica do ônus da prova**? Em uma primeira leitura do §1º do art. 818 da CLT, extrai-se que a distribuição do ônus da prova é considerada **dinâmica**, pois pode ser modificada a cada processo, isto é, não se trata de uma regra fixa, que deva ser aplicada a todos os processos, podendo o Juiz analisar no caso concreto a eventual dificuldade que uma parte teria em produzir a prova, atribuindo tal ônus ao outro litigante.

Percebe-se que a regra geral é a aplicação do *caput* do dispositivo, o que representa dizer, mencionando o dispositivo da CLT, que o art. 818 continua em pleno vigor, ou seja, a prova do fato incumbe à parte que o alegar. Excepcionalmente as regras constantes nos incisos I e II do *caput* poderão ser modificadas por determinação do Juiz, que em decisão fundamentada considerará, principalmente, a dificuldade de uma parte produzir a prova e a facilidade da outra em provar o fato em discussão, ou seja, buscará o Magistrado, no caso concreto, a forma mais célere de produzir a prova e encontrar a verdade real naquele processo.

A passagem da **teoria estática da prova** (incisos I e II do *caput*) para a **teoria dinâmica da prova** (§§1º, 2º e 3º) decorre da aplicação da regra denominada **aptidão para a prova**, que pode ser



resumida pela ideia de que o juiz determinará a produção da prova por aquele que pode provar, que tem melhores condições de provar.

Por exemplo, em uma determinada ação trabalhista em que um ex-empregado contende com uma grande empresa, a juntada de documentos relacionados ao quadro de carreira seria facilmente realizada pela empresa e dificilmente pelo reclamante, podendo o Magistrado determinar que a empresa prove que o quadro obedece aos preceitos legais, que o reclamante não provou o cumprimento dos requisitos para a ascensão na carreira, dentre outros.

Alguns **requisitos** devem ser preenchidos para que a distribuição dinâmica se mostre válida, a saber:



TOME NOTA!

- A decisão que distribui o ônus de forma diversa do que consta nos incisos I e II deve ser fundamentada, pois o Magistrado deve demonstrar que motivos o levaram a decidir por não aplicar a regra geral (teoria estática), qual seria a dificuldade na produção da prova, até para ser analisado se a aplicação da teoria gera maior desequilíbrio do que busca evitar;
- A referida decisão deve ser proferida antes do início da instrução processual, ou seja, do início da produção das provas, para atendermos o §2º do mesmo artigo, que diz que a aplicação da teoria dinâmica não pode prejudicar a parte ante a dificuldade ou impossibilidade de produção da prova. A ideia é permitir a produção da prova da melhor forma possível e não prejudicar a parte que não consiga produzi-la, ainda mais por ser uma situação excepcional, pois como já dito, permanece a regra geral da teoria estática.
- Ademais, a aplicação da teoria de distribuição dinâmica do ônus da prova pode ser realizada **de ofício ou a requerimento das partes**, pois pode o Juiz desde logo entender pela dificuldade/impossibilidade de produção da prova ou convencer-se do fato após a justificativa apresentada pela parte.
- Por fim, a decisão que distribua o ônus da prova sem permitir à parte a produção efetiva da prova como, por exemplo, a decisão “surpresa”, realizada em audiência na qual todas as provas serão produzidas, será nula, pois impedirá a efetivação do princípio da ampla defesa.

Análise da prova – livre convencimento motivado do julgador



O princípio do livre convencimento motivado do julgador, previsto nos arts. 371 e 459 do CPC, destaca a liberdade do Magistrado para analisar as provas colhidas durante a instrução processual e que fazem parte do conjunto probatório. Esse pode ser composto de documentos, confissão das partes, perícia e provas testemunhais. Todas as provas produzidas e constantes nos autos, independentemente de serem documental, pericial ou testemunhal, possuem a mesma força probante, pois o nosso sistema está baseado no livre convencimento do julgador, tendo sido ultrapassado o antigo sistema de prova legal.

No sistema de prova legal, cada meio de prova (testemunhal, documentos, etc.) possuía um valor, havendo ao término do processo, a somatória das provas produzidas pelas partes para saber quem era o vencedor.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Já no sistema do livre convencimento motivado do julgador, as provas possuem a mesma força probante, o que representa dizer que a prova testemunhal pode ser levada em consideração mesmo se em contradição com a perícia realizada, já que não existe prova mais forte ou mais fraca.

Claro que o princípio em estudo – *livre convencimento motivado do juiz* – pelo próprio nome, demonstra que o Magistrado é livre para avaliar as provas e julgar dentro do seu senso de justiça, mas desde que motive, fundamente a decisão, o que significa dizer que deverá explicar os motivos que o levaram a decidir daquela maneira. Tal necessidade encontra amparo no art. 93, IX, da CRFB/88.

Art. 93, IX, da CF: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em



casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

SENTENÇA

O conceito de sentença foi alterado em 2005 por meio da Lei nº11.232, que instituiu o sistema de cumprimento de sentença, também denominado de *sincretismo processual*, sendo que naquela oportunidade houve a alteração do art. 162, §1º, do CPC/73. O CPC manteve o entendimento anterior no art. 203, afirmando que a sentença poderá por fim à fase cognitiva com ou sem resolução do mérito, ou seja, com ou sem análise dos pedidos formulados pelas partes, bem como poderá extinguir a execução. Vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Como dito e nos termos do §1º do art. 203 do CPC, a sentença pode por fim ao processo com ou sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485 e 487 do Novo Código, sendo que na primeira hipótese (sem resolução) temos tipicamente a existência de vícios processuais que impedem o Juiz de analisar os pedidos formulados pelas partes. Como exemplos de vícios que constam no art. 485 do CPC temos a litispendência, coisa julgada, perempção, dentre outros. Também é uma situação que gera a extinção sem resolução do mérito a desistência da ação, que não é um vício processual, mas impede a análise dos pedidos por opção do autor.

Já quando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, o Juiz analisará os pedidos formulados pelas partes, dizendo se são procedentes ou improcedentes. Na hipótese, decidirá de acordo com o art. 487 do CPC que traz as hipóteses de extinção com resolução do mérito.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido



e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Classificação

Diversas são as classificações, que ora levam em consideração o mérito da demanda, ora o conteúdo, razão pela qual se divide o estudo a partir de agora, de forma a facilitar a compreensão de tão importante tema:

Em relação ao mérito da demanda, as sentenças são classificadas em *definitivas* e *terminativas*, sendo que as primeiras se caracterizam pelo julgamento de mérito, isto é, são **definitivas** as sentenças proferidas com base no art. 487 do CPC, hipóteses em que o Poder Judiciário analisa o(s) pedido(s) formulado(s) pelo autor. Nas **terminativas**, ocorre alguma das hipóteses do art. 485 do CPC, sendo que o mérito não é julgado, isto é, o processo é extinto sem resolução do pedido formulado pelo autor.

Em relação ao conteúdo da sentença, essa pode ser *condenatória*, *constitutiva*, *declaratória*, *mandamental* ou *executiva lato sensu*. Vejamos as características de cada uma:

- **Condenatória:** a grande maioria das sentenças trabalhistas possui caráter condenatório, uma vez que impõe como obrigação o pagamento de alguma quantia ao reclamante. Mas a obrigação de pagar não é a única que pode ser imposta por meio de sentença condenatória, já que essa pode fixar uma obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa.



- **Constitutiva:** essa espécie de sentença é caracterizada pela criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. Não se impõe uma obrigação, como na sentença condenatória. Um exemplo clássico de sentença constitutiva é aquela que reconhece o direito à rescisão indireta e extingue o vínculo de emprego antes existente. Trata-se de sentença também denominada *desconstitutiva*, por extinguir o vínculo jurídico havido entre as partes.
- **Declaratória:** também denominada *meramente declaratória*, pois toda sentença declara antes de condenar ou de constituir algo. Nessa espécie de sentença, há apenas a declaração de que existe uma relação jurídica, por exemplo, ou que determinado documento é verdadeiro/falso, que a assinatura partiu das mãos do réu, dentre outras situações. Funda-se no art. 19 do CPC.

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento.

- **Mandamental:** caracteriza-se pela expedição de ordem (mandamento) voltado ao réu, para que pratique determinada conduta ou abstenha-se da prática. Exemplo comum é o mandado de segurança, no qual expede-se ordem à autoridade coatora para que cesse a atividade ilegal violadora de direito líquido e certo do impetrante.
- **Executiva lato sensu:** as sentenças ditas executivas *lato sensu* contêm um comando executivo que, por isso, dispensa futuro processo de execução, uma vez que a efetivação da decisão é feita através de comandos existentes no próprio ato judicial, como ocorre com as sentenças que impõem obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa, disciplinadas pelos arts. 497 e 498 do CPC. O §1º, do art. 536 §1º do CPC elenca diversas medidas que podem ser impostas pelo Magistrado para a efetivação da decisão, sendo muito comum a imposição de multa, busca e apreensão, desfazimento de obras, dentre outros.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.



Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Requisitos formais essenciais da sentença

Diversos aspectos formais devem ser lembrados para que a sentença seja válida e produza os seus efeitos. O primeiro deles toca aos requisitos de forma, previstos nos arts. 832 da CLT e 489 do CPC.

Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.



Segundo o dispositivo celetista, caso a 2ª tentativa de conciliação seja infrutífera, deverá o Magistrado proferir sentença, que conterá, obrigatoriamente:



TOME NOTA!

- **Nome das partes:** indispensável para aferir-se os limites subjetivos da coisa julgada;
- **O resumo do pedido e da defesa:** importante para que a sentença demonstre os fundamentos elencados pelas partes;
- **A apreciação das provas:** necessária para demonstrar o livre convencimento motivado do Magistrado, de forma a avaliar-se a ocorrência de erro no julgamento, a ser destacado em futuro recurso;
- **Os fundamentos da decisão:** conforme art. 371 do CPC, o livre convencimento do Julgador deve ser motivado, o que significa dizer que, ao decidir, deverá expor os motivos que levaram ao convencimento acerca da questão;

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

- **A conclusão:** trata-se do dispositivo da sentença, que concluirá pela procedência (aceitação de todos os pedidos formulados pelo autor), parcial procedência (aceitação de parte dos pedidos) ou improcedência (negação de todos os pedidos formulados pelo autor), nos termos do art. 487 do CPC.

A conclusão pode ser ainda pela extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses do art. 485 do CPC, ocasião em que os pedidos formulados pelo autor não serão analisados pelo Poder Judiciário.

O art. 489 do CPC elenca três partes da sentença, com denominações diversas, mas que, em síntese, expõem as mesmas ideias dispostas acima:



- **Relatório:** trata-se de um resumo dos principais acontecimentos do processo, incluindo um resumo do pedido do autor e seus fundamentos, bem como a tese de defesa do réu, as provas que foram produzidas, dentre outros aspectos relevantes do procedimento.
- **Fundamentação:** é a análise dos fundamentos expostos pelas partes, com a explicitação do entendimento do Magistrado acerca dos pontos controvertidos.
- **Dispositivo:** trata-se da conclusão, que conforme exposto acima, pode ser de procedência, parcial procedência ou improcedência, bem como de extinção do processo sem resolução do mérito.

Importante que se diga que a sentença deve sempre mencionar o valor das custas a serem pagas pelo vencido, conforme art. 789, §1º, da CLT, sendo que essas deverão ser pagas no prazo do recurso, caso esse venha a ser interposto. O pagamento daquele valor, bem como do depósito recursal, constituem o preparo, pressuposto de admissibilidade recursal.

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas

(...)

Além disso, o art. 832 da CLT sofreu alterações por meio da Lei nº 11.457/2007, que modificou o §4º e incluiu os §§ 5º, 6º e 7º, trazendo as seguintes informações, sendo indispensável afirmar-se, à luz do dispositivo legal, que:



TOME NOTA!

- A sentença, seja de mérito ou homologatória de acordo, deve sempre especificar se as verbas são salariais ou indenizatórias, de maneira a aferir-se a incidência de contribuição previdenciária, imposto de renda, etc.
- Havendo parcela indenizatória, a União será intimada, podendo interpor recurso caso discorde da especificação daquela.



- Havendo acordo após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do §6º, tal fato não prejudicará créditos da União.
-

Atenção para o disposto na OJ nº 376, da SBDI-1, do TST, que afirma ser proporcional o valor devido à União a título de contribuição previdenciária quando realizado acordo após o trânsito em julgado. Assim, leva-se em consideração o valor do acordo e não aquele imposto pela condenação.

§ 4º A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.

§ 5º Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3º deste artigo.

§ 6º O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.

§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico.

OJ nº 376, da SDI-1, do TST: É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.



Exemplo: uma determinada sentença condenou a empresa Alfa ao pagamento de salários atrasados, adicionais devidos e reflexos, no total de R\$100.000,00. Sob esse valor incidirá a contribuição previdenciária, que será cobrada pela União. Contudo, após o trânsito em julgado da sentença, já no processo de execução, foi feito acordo, em que a empresa pagará ao autor o valor de R\$40.000,00. Será feito um novo cálculo da contribuição previdenciária devida à União, agora sob o novo valor, nos termos da OJ nº 376, da SDI-1, do TST.

Fundamentação da Sentença



Certamente uma das regras do CPC que tendem a atrapalhar a celeridade da Justiça do Trabalho, e que por isso entendia-se por sua não aplicação, é o art. 489 do Novo Código, considerado pela IN nº 39/16 do TST como totalmente compatível e aplicável ao processo do trabalho, apesar da CLT prever em seu art. 832 os requisitos da sentença.

Sob a égide do antigo código, a sentença possui como requisitos do art. 458 o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O novel art. 489 do CPC mantém tais requisitos, mas inova ao inserir o §1º no sistema processual, ao dizer que a sentença não é considerada fundamentada em uma série de hipóteses, muitas delas extremamente importantes no processo do trabalho, dado ao número de súmulas e OJs do TST que são utilizadas como fundamentos de pedidos e defesas. Pelo que vamos ver daqui a pouco, o Juiz deve enfrentar todas aquelas súmulas e OJs que foram alegadas pelas partes, demonstrando o motivo da sua aplicação ou afirmando porque não se aplicam ao caso concreto. A decisão que não analise todas as súmulas, Ojs e fundamentos das partes, será considerada nula, sem fundamentação, podendo-se alegar ao mesmo tempo o ferimento ao dispositivo e ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

Vamos transcrever o dispositivo para que o mesmo seja analisado com calma:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Conforme pode ser visto no inciso I do §1º do art. 489 do CPC, nenhum órgão da Justiça do Trabalho poderá decidir, seja proferindo decisões interlocutórias, seja sentenças ou acórdãos, sem analisar a situação em concreto que foi levada ao Poder Judiciário. Decidir analisando a situação concreta significa dizer que o Magistrado poderá dizer de que forma o artigo de lei, a súmula ou OJ do TST se mostram aplicáveis naquela situação, de forma a que não será considerada fundamentada a decisão que simplesmente indicar ou transcrever aquela norma jurídica. De nada adiantará o Magistrado afirmar que “o reclamante não possui direito nos termos da súmula nº x”, ou que procedente o pedido conforme art. Y da CLT”. O inciso I diz que o Magistrado deverá demonstrar a relação da norma jurídica com a relação jurídica posta em juízo”.

Por sua vez, o inciso II trata da utilização de “**termos jurídicos indeterminados**”, sem demonstração da sua incidência no caso concreto, como por exemplo, “interesse público”, “ordem pública”. Uma sentença que negue ou conceda um direito com base na existência de norma de ordem pública, deverá explicar o motivo da negativa ou da concessão, explicando a razão da norma ser de ordem pública, o interesse público que está por detrás da criação da norma jurídica.

Outra forma de evitar a decisão genérica é por meio da aplicação do inciso III, que trata dos fundamentos que servem para justificar várias decisões, como por exemplo, “ausência de provas”. Deverá afirmar o motivo de não ter sido provado o fato constitutivo, impeditivo, extintivo ou modificativo.

Já o inciso IV trata da necessidade do Magistrado analisar todos os fundamentos que foram deduzidos pelas partes e que são necessários para o deslinde da controvérsia, para análise da



situação em concreto. Se o fundamento não estiver diretamente ligado ao mérito, não precisará ser analisado.

O inciso V complementa o I, que trata da simples indicação de dispositivos, no caso específico de súmulas e precedentes. Como já dito, não poderá uma decisão valer-se da indicação de súmula ou precedente jurisprudencial sem explicar o motivo de sua aplicação ou de sua não aplicação. Assim também consta no inciso VI.



Em suma, o art. 489 do CPC quer evitar as decisões genéricas, que não analisam a situação em concreto, quer evitar o “CTRL C + CTRL V” nas decisões judiciais.



Caso a decisão judicial – interlocutória, sentença e acórdão – não siga os ditames do art. 489 do CPC, teremos nulidade nos termos do art. 93, IX da CF/88, podendo-se interpor recurso para anular a decisão de modo que seja outra proferida em substituição.

Princípio da congruência

O princípio em estudo também é denominado **princípio da correlação**, pois trata de uma vinculação que deve existir entre os pedidos que foram formulados pelo autor e a sentença a ser proferida pelo Juiz. Ao julgar, o Magistrado deve ater-se ao que foi pedido pelo autor e a quantidade solicitada por ele, não sendo lícito decidir fora dos limites impostos pela petição inicial. Tal vinculação ao que foi pedido está previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.



Assim, se o autor foi ao Poder Judiciário para requerer danos materiais, não pode o Magistrado deferir danos morais. Se o autor fixou os danos materiais em R\$10.000,00 (dez mil reais), não pode o Juiz condenar o réu ao pagamento de quantia superior. Por fim, se foram formulados os pedidos de danos materiais e morais, ambos devem ser analisados, mesmo que para serem indeferidos, mas não pode haver omissão no julgamento dos referidos pedidos.



O princípio da congruência não restará violado se o Magistrado deferir quantia inferior a que foi pedida, e sim, se deixar de julgar algum pedido, ou seja, de incorrer em omissão.

A violação ao princípio em estudo pode acarretar três espécies de vícios, a saber:



- **Decisão extra petita:** trata-se de sentença que deferiu pedido que não havia sido formulado pelo autor.
- **Decisão ultra petita:** trata-se de sentença que deferiu o pedido que foi formulado, mas em quantidade superior àquela solicitada pelo autor.
- **Decisão citra petita ou infra petita:** trata-se de típico caso de omissão, em que o Magistrado deixa de analisar algum pedido que foi formulado pela parte autora.



O direito do trabalho possui importante situação em que se discutiu a violação ou não ao princípio em apreço, sendo que o TST editou a Súmula nº 396 acerca da matéria. O verbete sumulado afirma que não há nulidade na decisão que determina o pagamento de salários, quando o pedido é de reintegração ao trabalho, haja vista a incidência do princípio da proteção. A redação do inciso II da súmula referida afirma que “Não há nulidade por julgamento ”extra



petita" da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT".

Súmula nº 396 do TST: I - Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. (ex-OJ nº 116 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997) II - Não há nulidade por julgamento "extra petita" da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT. (ex-OJ nº 106 da SBDI-1 - inserida em 20.11.1997)

Exemplo: em um belo dia de sol, quando trabalhava na construção de mais um prédio, caí do andaime e me acidentei, por não estar utilizando os equipamentos de proteção individual, que não eram fornecidos pelo meu empregador. Como o acidente foi muito grave, fiquei meses sem trabalhar, além de ter perdido uma perna. Além disso, sofri outras deformações em meu corpo. Após a recuperação, ajuizei ação trabalhista requerendo a condenação da empresa ao pagamento de DANOS MATERIAIS, no valor de R\$10.000,00. Mas só isso? E os danos morais? Pois é, não foram pedidos. Por mais que o Juiz perceba que o valor está muito baixo e que o reclamante merecia também receber danos morais, o princípio da congruência impede que o juiz julgue o que não foi pedido ou que defira valor superior ao que foi pedido.

CUSTAS PROCESSUAIS

O tema **custas processuais**, para as provas de concurso, é considerado simples, pois os questionamentos são sempre respondidos com base, principalmente, na CLT, que traz artigos importantes sobre a matéria. O primeiro desses artigos é o 789, que fala o valor das custas e a sua base de cálculo no processo de conhecimento, que é bem mais cobrado, se comparado ao processo de execução.

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas:





Uma modificação extremamente importante, trazida com a reforma trabalhista (Lei 13.467/17) é a imposição de um **valor máximo** para a condenação ao pagamento das custas, pois antes tínhamos apenas o valor mínimo. Atualmente, após a reforma, de acordo com o art. 789 da CLT, temos:

- Valor mínimo: R\$10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);
- Valor máximo: 4 (quatro) vezes o valor máximo dos benefícios do RGPS;

Podemos resumir as regras assim:



A sentença mencionará o **valor das custas** que será de 2% (dois por cento) sobre alguns valores, que podem ser:

- **Valor da causa:** nas hipóteses de improcedência ou extinção sem resolução do mérito.
- **Condenação ou acordo:** quando tais situações ocorrerem nos autos.
- **Valor fixado pelo Juiz:** quando o valor da causa for indeterminado.

O valor é **pago pelo vencido**, que é aquele considerado sucumbente, que não consegue atingir a sua pretensão.

O vencido pagará as **custas ao final**, após o trânsito em julgado, mas se for recorrer, deverá pagar a quantia no prazo do recurso, pois esse pagamento é um dos **pressupostos de admissibilidade dos recursos**.

Trata-se de regra muito cobrada nos concursos. Se estou insatisfeito com a sentença, posso dele interpor recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Nesse prazo, tenho que depositar o valor das custas, sob pena do meu recurso não ser admitido, conhecido, recebido pelo Poder Judiciário, por deserção, que é falta de pagamento do recurso.



No ano de 2025 a banca FCC cobrou a informação no concurso do TRTSP (2ª região), da seguinte forma:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Kassis ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, a empresa Livro Viagem em Pensamento Ltda., requerendo o pagamento de horas extras supostamente realizadas. Considerando que possui excelentes condições financeiras, a reclamante está preocupada com as custas processuais do processo e resolveu consultar previamente sua advogada para se preparar economicamente. A advogada respondeu alguns questionamentos de Kassis, pontuando que as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de

A 3% sobre o valor da causa, quando julgado totalmente improcedente o pedido, mas não haverá custas processuais se a reclamação trabalhista for extinta sem resolução do mérito.

B 2% sobre o valor da causa, quando julgado totalmente improcedente o pedido, e 1,5% se a reclamação trabalhista for extinta sem resolução do mérito.

C 2% sobre o valor da causa, quando julgado totalmente improcedente o pedido.

D 3% sobre o valor da causa, quando houver extinção do processo sem resolução do mérito.

E 2% sobre o valor da causa, quando julgado totalmente improcedente o pedido, mas não haverá custas processuais se a reclamação trabalhista for extinta sem resolução do mérito.

Verifica-se claramente que a letra "C" é a opção correta, pois afirma ser o valor das custas calculado em 2% sobre o valor da causa na hipótese de improcedência total, ou seja, quando o autor perde tudo o que pediu.



Antes da vigência do CPC, não era permitida a complementação do depósito recursal e das custas, desse modo, se a parte interpusesse recurso e recolhesse um valor menor de custas ou realizasse um depósito recursal em valor inferior, o recurso seria considerado, de plano, deserto. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Instrução Normativa nº 39 do TST, passou a permitir a intimação da parte para **COMPLEMENTAR** apenas o valor de custas, quando insuficiente, não permitindo o mesmo quanto ao depósito recursal. Agora, com a modificação da OJ nº 140 da SDI-1, do TST, é permitida também a intimação da parte para **complementação** do depósito recursal caso necessário, antes de ser aplicada a deserção:

"OJ-SDI1-140 DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017, DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido."





Cumpra aqui registrar que a doutrina e a jurisprudência entendem que o prazo é apenas para **COMPLEMENTAÇÃO** de valor, ou seja, se a parte interpusse um recurso e não recolher custas ou não realizar o depósito recursal, o recurso será considerado deserto.

Se **houver acordo**, os 2% incidirão sobre o valor dele, cada parte pagando a metade, já que no acordo não há vencedor nem perdedor. Ocorre que o §3º, do art. 789, da CLT prevê a possibilidade das partes alterarem essa regra, por exemplo, uma parte assumindo integralmente o valor das custas, como ocorre muito no dia-a-dia.



Nos acordos, geralmente as empresas assumem a totalidade do valor das custas, valendo-se dessa regra do §3º, do art. 789, da CLT, mas qualquer outra regra pode ser criada, até mesmo o pagamento integral das custas pelo trabalhador.

Alguns entes são **isentos** de custas processuais, conforme art. 790-A da CLT. Esse dispositivo precisa ser memorizado, principalmente o seu parágrafo único, pois responde à maioria das questões de concursos. Vejamos:



Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita: I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica; II – o Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora.

Vejam que **NÃO ESTÃO ISENTAS** as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, como OAB, CREA, CRA, dentre outros, bem como as EMPRESAS PÚBLICAS e SOCIEDADES DE ECONOMIA



MISTA, já que possuem personalidade jurídica de direito privado. Todavia, o entendimento da jurisprudência do TST vem acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que como o DL 779 não prevê distinção entre os tipos de autarquias, seria sim aplicável o privilégio de isenção de custas e depósito recursal a essas autarquias especiais. Nesse sentido:



“RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. DEPÓSITO RECURSAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. ISENÇÃO DE PREPARO. ART. 1º, IV, DO DECRETO-LEI Nº 779/69.

O Tribunal Superior do Trabalho, em sua função precípua de uniformização da jurisprudência trabalhista, e acompanhando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 1.717-6/DF, vem reiteradamente compreendendo que as entidades de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, em razão de sua afirmada condição de autarquias especiais, beneficiam-se das prerrogativas insertas no Decreto-Lei nº 779/69, inclusive quanto à isenção de custas e de depósito recursal, prevista no art. 1º, IV e VI, do aludido diploma. Precedentes da SBDI-1, SBDI-2 e de Turmas do TST. Recurso de revista conhecido e provido.” (Processo: RR - 1158-95.2012.5.04.0014 Data de Julgamento: 09/05/2018, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/05/2018.)

Os **beneficiários da Justiça Gratuita** estão descritos no art. 790, §3º da CLT, reformado pela Lei 13.467/17, para dizer que possui direito ao benefício quem:



- Recebe até 40% do valor máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (INSS);
- Aquele que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, conforme §4º do mesmo artigo.

Art. 790 § 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral



de Previdência Social. § 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

Por fim, vamos destacar alguns **entendimentos do TST**, consolidados em Súmulas, que podem ser objeto de prova:

Súmula nº 25 do TST: I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida; II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia; (ex-OJ nº 186 da SBDI-I) III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final; (ex-OJ nº 104 da SBDI-I) IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

Súmula nº 36 do TST: Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.

Súmula nº 86 do TST: Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.

Súmula nº 170 do TST: Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969

Questão recente tratou do tema "isenção de custas processuais", da seguinte forma:



Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Considere:

- I. Metrôpolis é uma empresa pública federal que não explora atividade econômica.
- II. Anturium é uma fundação pública municipal que não explora atividade econômica.
- III. Beta é uma empregadora doméstica.
- IV. Gama é uma empresa de pequeno porte.

Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, estão isentas de custas processuais no Processo do Trabalho APENAS

A II.

B I e III.

C III e IV.

D I e II.

E IV.

A única isenta de custas é a fundação pública que consta no item II. Todas as demais pagam custas normalmente, pois são empresa pública (natureza de direito privado), empregador doméstico e empresa de pequeno porte, que não estão descritas no art. 790-A da CLT.

COISA JULGADA

Uma das principais características da jurisdição, poder-dever-função do Estado, é a imutabilidade, consagrada como direito elementar, defendido pelo art. 5ª, XXXVI, da CRFB/88 que afirma a regra de que *"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"*. Assim, o Estado analisa uma situação conflituosa entre as partes, afirmando a existência ou não do direito vindicado pelo autor. Ao decidir o conflito, poderá o Magistrado equivocar-se, razão pela qual foram previstos os diversos recursos disponíveis em nosso sistema processual. Ocorre que mesmo que a parte prejudicada interponha todos os recursos possíveis, haverá um dia em que aquela decisão se tornará imutável, indiscutível, por não haver mais meio de alterá-la, já que esgotados os recursos. Nesse momento haverá o trânsito em julgado da decisão, com a consequente formação da coisa julgada, fenômeno previsto no art. 502 do CPC e que torna aquele ato jurisdicional imutável, garantindo a todos a necessária segurança jurídica.

A partir do momento em que é formada a coisa julgada, o dispositivo da decisão, por exemplo, que condenou João a pagar R\$10.000,00 a José, em decorrência de



determinado acidente de trânsito, torna-se indiscutível, impedindo que José venha, a qualquer tempo, buscar a rediscussão da matéria, insistindo na tese de que não foi culpado e que, portanto, não deveria ser condenado.

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.



Ocorre que, conforme dito acima, somente o dispositivo da decisão é considerado imutável, o que significa dizer que, conforme previsão contida no art. 504 do CPC, o relatório e os fundamentos lançados pelo Juiz na sentença, não são acobertados por aquela característica, podendo ser rediscutidos em outra demanda. O inciso II do referido artigo afirma que “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença” não faz coisa julgada.

Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Partindo-se dessas premissas, somente o objeto de demanda, ou seja, os pedidos, julgados no dispositivo da sentença, é que fazem coisa julgada, demonstrando que tal imutabilidade está limitada ao objeto que foi levado ao Poder Judiciário pelo autor ou réu (reconvenção, por exemplo). A esse limite dá-se o nome de **limites objetivos da coisa julgada**.



Os limites objetivos da coisa julgada dizem respeito aos pedidos que foram julgados pelo Poder Judiciário.



Além dos limites objetivos, destacam-se igualmente os *limites subjetivos da coisa julgada*, que envolve as partes litigantes, ou seja, os efeitos emanados das decisões proferidas em uma demanda atingem apenas aqueles que participaram ou puderam participar do contraditório. Por isso que se afirma que a decisão no processo individual produz efeitos *inter partes*, não atingindo terceiros estranhos à lide. Exceção existe no art. 103 do CDC, que alude às demandas coletivas, em que são atingidas pessoas que não foram partes no processo.

Exemplo: aproveitando o exemplo acima, do acidente que sofri e do pedido que formulei: apenas danos materiais. Digamos que esse pedido tenha sido julgado improcedente. Tal fato não me impediria de ajuizar uma ação pedindo os danos morais, pois a coisa julgada material incidiu apenas em relação aos danos materiais. Os danos morais não foram julgados naquela ação, não eram objeto de discussão naquela reclamação trabalhista, razão pela qual podem ser buscados na 2ª ação movida pelo empregado em face do empregador.

Espécies de coisa julgada

A depender da espécie de sentença – *terminativa* ou *definitiva* – isto é, que extingue o processo sem resolução do mérito e com resolução do mérito, respectivamente, a coisa julgada será apenas formal ou formal e material ao mesmo tempo.

✓ Coisa julgada Formal

Sendo proferida uma decisão judicial e não havendo impugnação por recurso, incidirá sobre ela a imutabilidade, impedindo a prática de qualquer outro ato naquele procedimento que vise alterar o comando sentencial. Essa impossibilidade de alterar-se a decisão e realizarem-se novos atos processuais é denominada de *coisa julgada formal*, existentes em toda espécie de sentença, seja terminativa ou definitiva.



Assim, a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito – terminativa – acarretará a formação apenas da coisa julgada formal, ao passo que na sentença definitiva, além da formal, também será observada a coisa julgada material, a ser estudada no tópico seguinte.

A coisa julgada formal possui efeitos *inter processuais*, ou seja, produz efeitos apenas dentro da relação processual na qual se formou, não impedindo o ajuizamento de outras ações, com as exceções do art. 486 do CPC.

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. § 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

Portanto, regra geral, sendo extinta uma demanda sem resolução do mérito, essa mesma ação poderá ser reproposta, sendo inviável apenas a prática de atos no mesmo processo, o que demonstra que os efeitos da coisa julgada formal não são *extraprocessuais*, e sim, como já dito, *interprocessuais*.

Exemplo: ajuizei uma ação trabalhista requerendo a condenação do reclamado ao pagamento de horas extras e reflexos, no valor de R\$10.000,00, ou seja, valor inferior a 40 salários mínimos. Tal ação deve seguir o rito sumaríssimo, inclusive com a necessária indicação do valor da causa e especificações dos pedidos, conforme art. 852-B, I, da CLT. Ocorre que o autor não especificou os pedidos, o que fez com que o Juiz do Trabalho arquivasse o processo, ou seja, extinguisse sem resolução do mérito. Como o processo foi apenas arquivado, pode-se ajuizar outro, corrigindo o erro, pois o mérito (o pedido) não foi julgado, isto é, não houve coisa julgada material, mas meramente formal.



✓ Coisa julgada Material

Descrita no art. 502 do CPC, como a “(...)Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, a coisa julgada material diferencia-se da coisa julgada formal por possuir **efeitos extraprocessuais**, ou seja, por impedir a rediscussão daquilo que foi decidido no mesmo processo ou em qualquer outro.

O Poder Judiciário ao extinguir o processo com resolução, diz o direito, afirmando se o autor possui direito ou não ao que foi pleiteado. Tal decisão, por exemplo, de condenar o réu ao pagamento de R\$10.000,00 a título de danos morais, após o trânsito em julgado, não pode mais ser discutida em qualquer processo – naquele em que se formou a coisa julgada ou qualquer outro – em qualquer tempo, uma vez que já houve manifestação judicial acerca da questão, que se tornou imutável e indiscutível.

A coisa julgada material é típica das sentenças que extinguem o processo com resolução do mérito, ao passo que a coisa julgada formal surge tanto naquele tipo de sentença, quanto naquelas que extinguem a demanda sem resolução do mérito.

Por fim, vale a pena lembrar que o art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 protege o instituto ao afirmar que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Além disso, segundo dispõe o art. 966 do CPC, a ação rescisória somente pode ser proposta para desconstituir a coisa julgada material que se formou com um dos vícios descritos nos incisos daquele dispositivo, sendo necessário, portanto, uma sentença definitiva (art. 487 do CPC) para que a ação rescisória seja admitida.

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Exemplo: se ajuizei ação pleiteando o pagamento de dano moral por determinada situação e o Juiz julgou improcedente o meu pedido, posso recorrer da sentença. Se não recorrer, haverá o trânsito em julgado, com a formação da coisa julgada material sobre aquele pedido. Isso significa dizer que NUNCA mais poderei requerer a condenação da empresa ao pagamento do dano moral advindo daquela situação, pois



sobre aquela discussão foi posta uma “pedra”, encerrando qualquer possibilidade de recebimento da quantia. A ideia é: o Poder Judiciário julgou aquela situação. Logo, ninguém mais discute o ocorrido.

RITO SUMARÍSSIMO

O procedimento sumaríssimo foi inserido pelo legislador por meio da Lei nº 9.957/2000, visando imprimir maior celeridade aos processos mais simples de serem solucionados, que são, presumidamente, aqueles cujo valor não se mostra exacerbado.

Ao criar o novo procedimento, já que antes vigoraram apenas as normas atinentes ao rito ordinário (CLT) e sumário (Lei 5584/70), o legislador criou uma série de peculiaridades, a seguir estudadas e que são extremamente cobradas em provas de concursos.

Regras específicas do rito sumaríssimo

✓ Competência

A primeira regra específica no tocante ao procedimento sumaríssimo é a sua competência, descrita no art. 852-A da CLT, que faz alusão às demandas trabalhistas de valor não excedente a 40 (quarenta) salários mínimos quando do ajuizamento. Assim, se o valor da causa for até aquele valor, a demanda será processada perante o procedimento em estudo, não havendo possibilidade de escolha, já que o legislador utilizou expressão nesse sentido (“ficam submetidas”).

Uma questão simples de 2025 apenas para iniciarmos:

Ano: 2025 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Santana do Manhuaçu - MG Prova: OBJETIVA - 2025 - Prefeitura de Santana do Manhuaçu - MG - Advogado

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 5.452/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, sobre os procedimentos nos dissídios individuais, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

Os dissídios individuais cujo valor não exceda a _____ vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

- A quinze
- B vinte
- C trinta



D quarenta

A regra geral é que as ações de até 40 salários mínimos são da competência do rito sumaríssimo, excluindo-se a União, Estados, DF, Municípios, Autarquias e Fundações Públicas.

Sobre o tema, devem ser destacados 3 (três) aspectos:



- **Ações plúrimas:** sendo a ação plúrima em seu polo ativo, isto é, havendo mais de um autor, a soma das pretensões deverá ser inferior ou igual a 40 (quarenta) salários mínimos, para adequar-se ao rito, ou seja, não há que se levar em consideração a pretensão de cada litigante, e sim, a sua soma.
- **Dissídios coletivos:** tratando-se de dissídio coletivo, não há que se pensar em procedimento sumaríssimo, uma vez que esse tipo de demanda possui rito próprio, previsto na CLT e nos Regimentos Internos dos Tribunais, a ser analisado em capítulo próprio da presente obra.
- **Revogação do rito sumário (Lei n. 5584/70):** questão bastante polêmica na doutrina e jurisprudência toca a saber se o rito sumário, previsto na Lei n. 5584/70 para as demandas de valor até 2 (dois) salários mínimos, foi revogada ou não pelo novo rito, ou seja, se teria sido absorvido ou não pelo rito sumaríssimo, já que esse trata das demandas até 40 (quarenta) salários mínimos. **A corrente majoritária afirma não ter havido revogação do rito sumário, por inexistir qualquer previsão legal de revogação expressa e por entender-se que os procedimentos não se excluem, podendo ser aplicados perfeitamente.**

Essa matéria não é unânime. Adota-se apenas a posição mais segura para as questões de concursos públicos, uma vez que esse é o entendimento que vem sendo considerado correto pelas bancas de concurso.

Inclusive a Tese Vinculante nº 235 do TST reafirme a competência para o rito sumário. Vejamos:

ALÇADA RECURSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. **(Reafirmação da Súmula nº 356 do TST)**



Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

Ainda em relação à competência para a apreciação das demandas trabalhistas perante o rito sumaríssimo, importante destacar a exclusão realizada pelo parágrafo único, do art. 852-A, da CLT, que diz não ser lícito utilizar-se do referido procedimento quando for parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. A exclusão claramente refere-se aos entes da administração pública que atuam sob o regime de direito público, razão pela qual pode-se ajuizar demanda pelo rito sumaríssimo em face das empresas públicas e sociedades de economia mista.

Lembrar sempre que as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, isto é, são tratadas pela lei como empresas privadas, apesar de possuírem parte ou integralidade do capital público.

Exemplo: digamos que trabalhei para uma empresa de limpeza, que foi contratada pela União. Diante da terceirização, surge a responsabilidade subsidiária da União, motivo pelo qual ajuizei a ação em face da empresa de limpeza e da União. O valor da causa foi de apenas R\$15.000,00, abaixo, portanto, de 40 salários mínimos. Apesar do valor baixo, essa ação não será processada pelo rito sumaríssimo, pois a União é excluída de tal procedimento, conforme art. 852-A, parágrafo único, da CLT. A minha ação seguirá o rito ordinário.

A maior incidência de questões de provas relacionadas ao rito sumaríssimo está relacionada à competência, ou seja, quais ações são ajuizadas perante o procedimento em estudo.

Uma questão de 2025 serve para ilustrar um pouco a questão da competência e da exclusão do rito sumaríssimo na hipótese do polo passivo conter algum ente de direito público:

Ano: 2025 Banca: FUMARC Órgão: Câmara de Candeias - MG Prova: FUMARC - 2025 - Câmara de Candeias - MG - Advogado
João, trabalhador celetista contratado pela empresa de terceirização ABC Limpeza Ltda., prestou serviços durante todo seu contrato para o Município de Candeias em Minas Gerais. Foi demitido,



sem justa causa, e não recebeu seu acerto rescisório. Pretende ajuizar demanda, pedindo o pagamento das verbas e danos morais, atribuindo à causa o valor de R\$ 20.000,00. Neste caso, nos termos disciplinados pela CLT, a demanda deverá ser proposta pelo procedimento:

- A Sumaríssimo.
- B Ordinário.
- C Sumário.
- D Inquérito para apuração de falta grave.

Vejam que se analisarmos tão somente o valor - R\$20.000,00 - concluiremos que o rito é o sumaríssimo, já que inferior aos 40 salários mínimos previstos no art. 852-A da CLT. Contudo, se verificarmos a presença do Município de Candeias, o rito passa a ser o ordinário, já que os entes de direito público estão excluídos do sumaríssimo. Neste caso, apesar da banca não ter mencionado expressamente, subentende-se que a ação será movida em face do empregador e do ente público que possui responsabilidade subsidiária em decorrência da terceirização.

Mais uma questão do ano de 2025, aplicada pela FCC na prova do TRTSP (2ª região), tratando da competência para o procedimento sumaríssimo:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Josefina ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, pleiteando verbas rescisórias, horas extras e indenização por danos morais decorrentes de assédio moral sofrido durante a vigência do contrato de trabalho. O valor dado à causa foi de R\$ 35.000,00. Ao despachar a petição inicial, o juiz determinou a tramitação da ação pelo rito ordinário, sob o fundamento de que a presença de pedido de natureza extrapatrimonial afastaria a simplicidade exigida pelo rito sumaríssimo e exigiria a realização de audiência una, que é incompatível com esse procedimento. Considerando as disposições legais aplicáveis, a decisão do juiz está

A correta, pois a adoção ou não do procedimento sumaríssimo insere-se no poder discricionário do juiz, que pode afastá-lo se entender que o processo abrange pedidos de maior complexidade jurídica que dependam de uma prova mais robusta a ser produzida em audiência una, como é o caso de pedidos de natureza extrapatrimonial.

B incorreta, pois, ainda que haja pedido de indenização por dano moral, desde que o valor total da causa seja igual ou inferior a 40 salários mínimos, o procedimento sumaríssimo será adotado, não sendo a natureza extrapatrimonial do pedido e nem a realização de audiência una critérios impeditivos.

C incorreta, pois embora o procedimento sumaríssimo exija a realização de audiência una, se a causa envolver pedido de natureza extrapatrimonial o juiz poderá fracionar a audiência, designando instrução para outra data, desde que seja no prazo máximo de 15 dias.

D incorreta, pois a adoção do procedimento sumaríssimo é faculdade do autor da ação trabalhista, que poderá escolher entre ele e o rito ordinário, conforme conveniência estratégica.

E correta, pois a presença de pedido de dano moral, por envolver matéria de maior complexidade e de natureza extrapatrimonial, afasta automaticamente a adoção do procedimento sumaríssimo, independentemente do valor da causa.

A atitude de Juiz de determinar que o processo siga o procedimento ordinário está errada, já que o valor da causa é inferior a 40 salários mínimos, o que faz com que o procedimento a ser obrigatoriamente adotado seja o sumaríssimo, conforme art. 852-A da CLT. O tipo de pedido, se



patrimonial ou extrapatrimonial, não afeta o procedimento, já que somente se observa neste caso o valor, se inferior ou superior a 40 salários mínimos.

Mais um exemplo:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Judiciária
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, considere:
I. Perpétua é empregadora doméstica.
II. Circo Alegria é um empresa em recuperação judicial.
III. Banco Atual é uma sociedade de economia mista.
IV. Fundabem é uma Fundação Pública Estadual.
V. Bem Me Quer é uma Autarquia Municipal.
Podem ser réus de reclamatória trabalhista submetida ao procedimento sumaríssimo o que consta APENAS em
A I e III.
B II e V.
C I, II e III.
D IV e V.
E IV.

A assertiva correta é a e letra "C", que insere no rito sumaríssimo as situações descritas em I, II e III, excluindo os itens IV e V que tratam de entes públicos (fundação pública e autarquia). Vejam que a sociedade de economia mista participa normalmente do rito sumaríssimo, já que possui natureza jurídica de direito privado.

Vamos para outro exemplo:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 22ª Região (PI) Prova: FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Analista Judiciário - Área Administrativa
Tamara, Gilmar e Felipe estão na sala de espera do escritório de seu advogado e conversam sobre seus problemas trabalhistas. Tamara foi empregada celetista da Prefeitura Municipal de uma cidade e entende que não recebeu horas extras, no valor de R\$ 20.000,00. Gilmar trabalhou para a Padaria Cristal Ltda. e pretende cobrar férias e diferenças de FGTS, no valor de R\$ 15.000,00. Felipe conta que prestou serviços para a ONG Viva Feliz, pretende o reconhecimento de vínculo empregatício e faz uma previsão de que lhe são devidos R\$ 25.000,00, mas possui somente duas testemunhas para provar suas alegações. Considerando tais informações, poderão valer-se do procedimento sumaríssimo no ajuizamento de suas reclamações trabalhistas:
A Tamara e Gilmar, apenas.
B Tamara, Gilmar e Felipe.
C Gilmar e Felipe, apenas.
D Tamara e Felipe, apenas.
E Gilmar, apenas.

Mais uma vez temos a exclusão do ente público - neste caso o Município - o que faz com que a ação da Tamara, apesar de possuir valor inferior a 40 salários mínimos, não tramite no rito sumaríssimo, já que o art. 852-A § único exclui tais entes do procedimento. As ações de Gilmar e



Felipe tramitam no procedimento sumaríssimo pelo seu valor. Assim sendo, a letra "C" é a assertiva correta.

Por fim, mais duas questões recentes sobre a competência para o rito sumaríssimo, especialmente a restrição imposta à Fazenda Pública, que está excluída do procedimento. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Josias está estudando para um concurso e ao se deparar com o procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho encontrou características próprias que deverão ser observadas pelas partes. Com base na legislação federal vigente,

A se o reclamado não for encontrado, a citação poderá ser feita por edital, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

B na petição inicial, os pedidos não precisam ser certos ou determinados, protestando o reclamante pela liquidação dos pedidos em fase de execução de sentença.

C da sentença proferida, não caberá nenhum recurso, salvo se for matéria constitucional.

D mesmo que o valor objeto do pedido for até 40 vezes o salário mínimo, não podem ser parte a Administração Pública Direta, autárquica e fundacional, devendo obrigatoriamente o reclamante optar pela reclamação sob o rito ordinário.

E a testemunha que, convidada, não comparecer à audiência e após comprovação de seu convite for intimada e novamente não comparecer, acarretará à parte que a convidou a desistência de sua oitiva, uma vez que não existe a possibilidade de condução coercitiva.

A assertiva "D" está adequada ao art. 852-A da CLT, já que os entes da Fazenda Pública com natureza jurídica de direito público (União, Estados, DF, Municípios, Autarquias e Fundações de Direito Público) estão excluídos do procedimento, mesmo que o valor da causa seja de até 40 salários mínimos, o que faz com que obrigatoriamente a demanda seja processada pelo procedimento ordinário.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Considere:

I. FUNDAREX é uma fundação pública do Estado da Bahia que explora atividade econômica.

II. Margarida é empregadora doméstica.

III. Instituto Geo Limite é uma autarquia municipal de Salvador-BA.

IV. Nação do Pelô é uma empresa que se encontra em recuperação judicial.

Conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, podem ser demandadas pelo Procedimento Sumaríssimo APENAS

A I, II e III.

B II e III.



C I e IV.
D IV.
E II e IV.

Novamente com base no art. 852-A da CLT temos que a fundação pública (item I) e a autarquia (item III) estão excluídas do procedimento sumaríssimo, fazendo com que apenas os itens II e IV - empregador doméstico e empresa em recuperação judicial - participem do procedimento. A assertiva correta é a letra "E".

✓ Petição inicial do rito sumaríssimo

Algumas das mais importantes alterações empreendidas pela Lei nº 9957/2000 diz respeito à petição inicial. A primeira relaciona-se aos pedidos, que não podem ser genéricos. Ao redigir a petição inicial no rito sumaríssimo, deve o autor formular pedido certo e determinado. Não há possibilidade, como se dá no rito ordinário, de afirmar serem devidas parcelas de 13º salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3, além de horas extraordinárias, sem indicar os valores referentes àquelas.

Ao se pleitear perante o rito sumaríssimo as parcelas acima referidas, o reclamante deve afirmar quais são os valores relacionados ao 13º salário (p.ex., R\$200,00), férias proporcionais acrescidas de 1/3 (p.ex., R\$400,00), dentre outros.

A impossibilidade do autor formular pedido genérico decorre de técnica utilizada em prol da celeridade, que consiste na inexistência da fase de liquidação, devendo a sentença ser, desde logo, líquida.

Na prática, os Advogados apresentam uma tabela discriminando os valores devidos pelo reclamado, especificando as parcelas, de forma a cumprir o art. 852-B, I, da CLT.

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente;

Também se mostra imprescindível afirmar que a petição inicial deve indicar corretamente o endereço do reclamado, uma vez que não é possível a notificação daquele por edital, sendo tal modalidade vedada pelo art. 852-B, II, da CLT.

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado;





Nas duas situações apresentadas – pedido e indicação do endereço – o descumprimento das normas enseja o arquivamento da reclamação trabalhista, ou seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo §1º, do art. 852-B, da CLT. Assim, nos termos da lei, não cabe determinação de emenda da petição inicial, sendo o arquivamento o único destino da petição inicial.

Apesar dos princípios da celeridade e economia conduzirem o aplicador do direito à necessidade de tentar sempre a emenda da petição inicial, nesse ponto, pelo menos para os concursos públicos, a resposta correta não é a emenda, e sim, o arquivamento, ou seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, inclusive com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, salvo se for beneficiário da justiça gratuita (Lei n. 5584/70).

§ 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

Exemplo: se não faço menção às verbas que estou pedindo, especificando-as conforme art. 852-B, I, da CLT ou coloco o endereço errado do reclamado, violando o art. 852-B, II, da CLT, o meu processo será arquivado, com a minha condenação ao pagamento das custas processuais, conforme §1º, do art. 852-B, da CLT.

Uma questão da banca FGV no ano de 2025 tratou de dois temas - impossibilidade de citação por edital e número de testemunhas (que será analisado com todos os detalhes em breve). Trata-se de questão interessante. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Niterói - RJ Prova: FGV - 2025 - Prefeitura de Niterói - RJ - Advogado

Regina ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, uma sociedade empresária que fabrica colchões. O montante dos pedidos formulados por Regina alcançou o equivalente a 5 salários mínimos. Não tendo sido localizada a empresa, a mesma foi citada por edital. Na audiência, ausente a empresa, Regina, por cautela, requereu a oitiva de 3 testemunhas, o que de



fato aconteceu.

Considerando o contexto, assinale a opção correta quanto aos fatos e termos da CLT.

A Absolutamente regular todos os eventos ocorridos no processo de Regina.

B Em razão do procedimento a ser adotado, não caberia a citação por edital nem a oitiva de mais de 2 testemunhas.

C A citação por edital é válida porque o reclamado não foi localizado, mas somente poderiam ser ouvidas 2 testemunhas.

D Inválida a citação por edital em razão do procedimento, mas regular a quantidade de testemunhas ouvidas pelo princípio da ampla defesa.

E Da futura sentença no caso de Regina não caberá recurso por se tratar de causa de alçada exclusiva da Vara.

A letra "B" é a correta, pois destaca que, por ser uma ação do rito sumaríssimo (5 salários mínimos), não cabe a citação por edital e não cabe a oitiva de mais de 2 testemunhas. As demais assertivas são excluídas automaticamente. Cuidado apenas com a letra "E", pois as causas de alçada são aquelas que seguem o rito sumário, sendo as que possuem valor de causa de até 2 salários mínimos, sendo aqui o valor é de 5 salários mínimos.

✓ Audiência no rito sumaríssimo

A respeito da audiência no procedimento sumaríssimo, alguns aspectos devem ser relevados, tais como:

- Realização da audiência no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do ajuizamento da demanda – art. 852-B, III, da CLT.

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento.

- Audiência una, sendo impossível, regra geral, o seu fracionamento, de forma a proporcionar o julgamento da demanda na própria audiência. Além disso, os incidentes (incompetência relativa, impugnação ao valor da causa, etc.) devem ser julgados imediatamente, sem suspensão da audiência – art. 852-C da CLT.

Art. 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular.



- Ausência de momentos obrigatórios de conciliação, diferentemente do que se vê no rito ordinário, quando são dois os momentos obrigatórios (início da audiência – art. 846 CLT e após as razões finais – art. 850 CLT). Nesse rito, as tentativas de conciliação devem ser buscadas pelo Magistrado durante todo o processo, de acordo com o art. 852-E da CLT.

Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência.

- Manifestação imediata sobre os documentos juntados pela parte contrária, sem suspensão da audiência, garantindo-se, mesmo que de forma célere, o contraditório, assim como dispõe o art. 852-H, §1º, da CLT.

§ 1º Sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz.

✓ Provas no rito sumaríssimo

Dois são os pontos que merecem destaque em relação ao tema “provas” no rito sumaríssimo. O primeiro, já analisado quando do estudo da fase instrutória (provas no processo do trabalho), relaciona-se à produção da prova testemunhal, pois nesse rito é possível arrolar-se apenas 2 (duas) testemunhas para cada polo, em vez de 3 (três), como se tem no rito ordinário. O art. 852-H, §2º, da CLT afirma a redução acima descrita, além de trazer a norma do §3º, cuja redação é a seguinte: “Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva”. A prova do convite geralmente é realizada pelo Aviso de Recebimento (A.R) dos correios, mas pode ser comprovado por qualquer outro meio de prova, inclusive, testemunhal.

Há necessidade de provar-se o convite feito à testemunha para comparecer à audiência, sob pena do pedido de intimação ser indeferido. O convite não precisa ser obrigatoriamente por escrito, podendo ser provado pela parte através das outras testemunhas.



§ 2º As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.

§ 3º Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva.

Exemplo: em uma ação que tramitava pelo rito sumaríssimo, diante do valor inferior a 40 salários mínimos, conversei com João e José, se poderiam ser minhas testemunhas. Os dois concordaram e, diante da situação, pedi a eles que assinassem uma declaração de que iriam à audiência marcada para a próxima sexta-feira, às 11h. Ambos assinaram. Levei tal documento à audiência. Quando foi feito o pregão de ambos, a surpresa: nenhum dos dois compareceu. Diante da falta, mostrei as declarações assinadas e requeri a intimação dos dois, o que foi deferido pelo Juiz, já que havia provado o convite feito, conforme art. 852-H, §3º, da CLT.

Na prova do TRTSP (2ª região) de 2025, a banca FCC trouxe uma situação que se encaixava no rito sumaríssimo, lembrando a restrição em relação à prova testemunhal. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Diva Dourada ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Universo Sistêmico de Luz Ltda., requerendo o pagamento de algumas verbas rescisórias devidas mas não pagas. De acordo com as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, considerando que a sua reclamação trabalhista possui valor da causa de R\$ 33.777,00, é certo que

A todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, desde que requeridas previamente no prazo processual preclusivo específico para cada ato.

B a sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, devendo constar, necessariamente, o relatório, a fundamentação e o dispositivo.

C a reclamação trabalhista seguirá o procedimento ordinário.

D as testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.

E na ata de audiência serão registrados todos os atos processuais com detalhes, sendo vedado o resumo.

Verificando o valor da causa, chega-se à conclusão pela adoção do rito sumaríssimo por ser inferior a 40 salários mínimos. Assim sendo, somente duas testemunhas podem ser ouvidas por cada parte, não havendo intimação prévia (como em qualquer procedimento trabalhista), o que



significa que comparecerão à audiência independentemente de intimação. A informação consta expressamente no art. 852-H da CLT, fazendo com que a letra "D" seja considerada correta.

A segunda restrição que o rito sumaríssimo impõe às partes está relacionado à produção de prova pericial. Uma primeira e importante observação é a seguinte: **não há proibição de requerer-se e produzir-se prova pericial no rito sumaríssimo**. O legislador tão somente afirmou no art. 852-H, §4º, da CLT que tal meio de prova somente será deferida se indispensável à prova do fato ou for imposta por lei, devendo o Juiz fixar desde logo o objeto da perícia, designar o perito e fixar o prazo de entrega do laudo. Entregue o laudo, as partes serão intimadas para, querendo, impugná-lo no prazo comum de 5 (cinco) dias, a teor do §6º, do art. 852-H, da CLT.

§ 4º Somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito.

§ 6º As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo comum de cinco dias.

§ 7º Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de trinta dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa.

✓ Sentença no rito sumaríssimo

Em relação à sentença no rito sumaríssimo, pouco se tem a dizer, já que a base continua a ser aquela estudada no rito ordinário. Apenas serão destacadas as peculiaridades do rito. Ao criar o procedimento em estudo, o legislador reservou o art. 852-I da CLT para o tema *sentença*, simplificando-a sobremaneira, especialmente pelos seguintes motivos:

- Dentre os requisitos da sentença (art. 489 do CPC), **dispensa-se o relatório**, podendo o Juiz do Trabalho fazer menção apenas aos acontecimentos mais importantes do processo, conforme *caput*, do art. 852-I, da CLT;
- Ao proferir a sentença, o Juiz deverá atender aos fins sociais da lei e ao bem comum, mostrando-se justa e equânime;



- A **sentença deve ser líquida**, pois inexistente procedimento de liquidação de sentença nesse rito trabalhista, já que o ideal do legislador foi imprimir celeridade aos feitos;
- Por fim, sendo a sentença proferida em audiência, nesse mesmo ato serão intimadas as partes, evitando-se perda de tempo com intimações posteriores, pela imprensa.

Vejamos uma questão de 2025 sobre o tema, que lembra que as partes serão intimadas da sentença na própria audiência:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CORECON - PE Prova: Ibest - 2025 - CORECON - PE - Assessor Jurídico

De acordo com a CLT, sobre as reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, assinale a alternativa correta.

A O pedido poderá ser indeterminado.

B Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, salvo se não requeridas previamente.

C Interrompida a audiência, o seu prosseguimento deve ocorrer no prazo máximo de 10 dias.

D As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada.

E Considera-se desnecessária a comunicação ao Juízo, por parte do advogado, acerca de mudança de endereço durante o curso do processo.

A letra "D" é considerada correta, não havendo intimação posterior das partes para ciência da sentença, uma vez que estão presentes à audiência em que foi prolatada oralmente.



À sentença líquida, liga-se o pedido certo e determinado que deve ser formulado pelo autor na petição inicial, sob pena de indeferimento. Nesse caso **NÃO** há possibilidade de emenda.

Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. § 1º O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum. § 2º (VETADO) § 3º As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada.



✓ Recursos no rito sumaríssimo

As regras diferenciadas existem em relação ao recurso ordinário e ao recurso de revista, devendo ser estudados separadamente:

Em forma bastante sintética, tem-se que:

- **Recurso ordinário** – Art. 895, §§1º e 2º, da CLT: será distribuído imediatamente após a sua chegada ao TRT, devendo o relator liberá-lo para julgamento no prazo máximo de 10 dias. Não haverá revisor e, na necessidade de intervenção do MPT, este apresentará parecer oral. O acórdão consistirá apenas na certidão do julgamento, sendo necessária apenas a indicação do processo, da parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente. Caso seja confirmado pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento valerá como acórdão. Por fim, os TRTs poderão constituir órgãos específicos para o julgamento de tais recursos, imprimindo aos feitos a maior celeridade possível.

§ 1º - Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário: I - (VETADO). II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor; III - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão; IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. § 2º Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.

- **Recurso de revista** – Art. 896, §9º, da CLT: Somente será cabível o recurso de revista quando a decisão do TRT afrontar entendimento consolidado em Súmula do TST, súmula vinculante do STF ou violar a Constituição Federal.

Destaque para a Súmula nº 442 do TST, que diz não caber sob fundamento de violação à Orientação Jurisprudencial.



§ 9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.

Súmula nº 442 do TST: Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

Uma questão do ano de 2025 serve para ilustrar a forma de cobrança das informações sobre o rito sumaríssimo. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CRM-DF Prova: Ibest - 2025 - CRM-DF - Advogado

Considerando a CLT, assinale a alternativa correta

A Os dissídios individuais cujo valor não exceda a cinquenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.

B Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo o pedido poderá ser indeterminado.

C Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de um ano do seu ajuizamento.

D As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular.

E As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento apenas mediante intimação.

A única assertiva correta é a letra "D", que trata da previsão de realização dos atos processuais em audiência única, sob direção do Juiz Presidente ou Substituto. A letra "A" está errada pois o rito sumaríssimo é para ações de até 40 salários mínimos. Já a letra "B" traz a informação errada de que o pedido pode ser indeterminado. A letra "C" afirma que o julgamento deve ocorrer em até 1 ano, enquanto a CLT fala em até 15 dias. Por fim, a letra "E" afirma que as testemunhas serão intimadas, o que está totalmente errado, já que no processo do trabalho as testemunhas comparecem à audiência independentemente de intimação.

A questão a seguir, de 2025, é praticamente um resumo do que estudamos até agora. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CRECI - 11ª Região (SC) Prova: Ibest - 2025 - CRECI - 11ª Região (SC) - Advogado



Considere que um ex-empregado ingressou com uma reclamação trabalhista em desfavor de uma empresa. A reclamação trabalhista foi apresentada corretamente com todos os pedidos, determinados e com a indicação dos valores correspondentes, sendo que o valor da causa foi estipulado pelo reclamante em R\$ 32.545,00. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A Na reclamação trabalhista em questão, além da empresa, poderá figurar no polo passivo da demanda a União.

B Essa demanda será instruída e julgada em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto e todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.

C Sobre os documentos apresentados em contestação a parte autora poderá se manifestar em cinco dias a contar da data da realização da audiência de instrução e julgamento.

D Nessa demanda, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento após serem intimadas pelo juiz do Trabalho.

E Nessa demanda o juiz não poderá deferir a produção de prova técnica, diante da incompatibilidade do procedimento desse tipo de prova ao procedimento célere adotado pela Justiça do Trabalho.

Percebe-se que a ação foi ajuizada em face de uma empresa e que o valor é inferior a 40 salários mínimos, o que faz com que seja inserida no procedimento sumaríssimo. Assim sendo, vamos para as assertivas:

A) Errada, já que a União não participa do rito sumaríssimo, assim como os Estados, Municípios, DF, Autarquias e Fundações Públicas.

B) CERTA, já que a audiência é uma e as provas são produzidas independentemente de pedido.

C) Errada, pois a manifestação é feita oralmente, na própria audiência, sem interrupção.

D) Errada, uma vez que são até 2 testemunhas e que não existe intimação prévia para comparecimento.

E) Errada, já que a prova pericial pode ser realizada quando necessária, não sendo vedada no procedimento.

RESUMO

As audiências são realizadas nos dias úteis, das 8h às 18h, conforme art. 813 da CLT, não sendo válida a aplicação do art. 770 da CLT que diz que os atos processuais são realizados das 6h às 20h, pois o primeiro dispositivo é específico em relação ao segundo.

O Juiz possui previsão de atraso ao ato, ou seja, o Juiz pode se atrasar em até 15 minutos, conforme art. 815 da CLT, não podendo a parte se retirar dentro desse período, sob pena de sofrer as consequências de sua ausência (art. 844 da CLT). Nos termos do §2º do mesmo artigo,



se a audiência atrasar mais de 30 minutos da hora marcada, sem qualquer justificativa, poderão as partes retirar-se em sofrer qualquer penalidade.

Nos termos da IN nº 39/16 do TST, não se aplica o art. 362, III do CPC, que trata do adiamento da audiência diante do atraso injustificado superior a 30 minutos. No processo do trabalho, se infelizmente ocorrer o atraso em virtude de o Juiz estar realizando outra audiência, as partes deverão esperar, sem adiamento do ato.

Além disso, a mesma Instrução Normativa deixa claro que não se aplicará o art. 334 do CPC, que regulamenta a audiência de conciliação e mediação, uma vez que a audiência continua a ser uma, cabendo ao Juiz do Trabalho a realização das tentativas de conciliação, nos termos dos arts. 846 e 850 da CLT.

As partes não podem se atrasar por falta de previsão legal. O legislador criou a previsão legal para o Juiz, mas não o fez para as partes, que devem estar presentes quando for realizado o pregão da sua audiência, sob pena de aplicação do art. 844 do CPC. A ausência de previsão legal está estampada na OJ nº 245 da SDI-1 do TST.

A audiência, pelo art. 849 da CLT, não deve ser fracionada, pois é uma – conciliação, instrução e julgamento – sendo uma das razões da celeridade processual. Ocorre que, excepcionalmente, a audiência é fracionada por situações que possam surgir no dia a dia, tais como: ausência justificada das partes, ausência de testemunhas, necessidade de produção de prova pericial, etc.

Na audiência, as partes devem estar presentes pessoalmente, conforme art. 843 da CLT, o reclamante pode ser, excepcionalmente, representado por um colega de profissão na hipótese de impedimento ao comparecimento. O colega de trabalho simplesmente irá à audiência para justificar a ausência do reclamante e o Juiz irá redesignar a audiência.

Nas reclamações plúrimas e nas ações de cumprimento, os reclamantes poderão ser representados pelo sindicato, na medida em que seria difícil (ou mesmo impossível) a presença de dezenas ou centenas de reclamantes para a audiência.

Já o empregador poderá ser representado por um preposto, também conforme art. 843 da CLT, sendo que o preposto não precisa mais ser um empregado da empresa, conforme §3º do art. 843 da CLT.

O primeiro ponto relacionado às provas é o objeto das provas, que são os fatos controvertidos do processo. Se o fato é incontroverso, isto é, se sobre aquele não pairam dúvidas, o mesmo é presumido verdadeiro, dispensando-se a produção de qualquer prova. Fato controvertido é o fato duvidoso, que necessita de provas para demonstração da verdade. Assim, se afirmo ter sempre trabalhado em jornada extraordinária e a empresa afirma que nunca prestei horas extras, estamos diante de um fato duvidoso, controvertido, que será objeto de provas para demonstração da verdade, se houve ou não o trabalho extraordinário.



O fato incontroverso não precisa ser provado, não será objeto de provas, conforme deixa claro a Súmula nº 453 do TST ao analisar a desnecessidade de prova pericial em uma hipótese específica de adicional de periculosidade, que é o pagamento espontâneo de qualquer percentual à título daquele adicional.

Este também é o entendimento exposto na Tese Vinculante nº 266 do TST:

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de modo proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna presumida a existência do trabalho em condições perigosas. (Reafirmação da Súmula nº 453 do TST)

Se em regra os fatos são objeto das provas, há excepcionalmente também a prova do direito, prevista no art. 376 do CPC para as situações em que a parte alega direito estadual, municipal, estrangeira ou norma consuetudinária (costumes), situações em que o Juiz pode exigir a prova de que a norma jurídica (lei, artigos, parágrafo, etc.) está em vigor e que possui a redação alegada.

Sobre os poderes instrutórios do Juiz, é sempre bom lembrar que o art. 370 do CPC deixa claro que o destinatário da prova é o Juiz, que comanda a produção da prova, deferindo de ofício a prova necessária e indeferindo as desnecessárias, requeridas muitas vezes apenas para tumultuar e atrapalhar o processo. Assim, somente será produzida a prova que o Juiz entender necessária.

A prova emprestada passa a fazer parte expressamente do texto do CPC, em seu art. 372, que deixa clara a necessidade de respeito ao contraditório como condição de sua utilização. Assim, para que uma prova produzida no processo "A" possa ser utilizada no processo "B", terá que ser oportunizado o contraditório às partes, que poderão se manifestar sobre a mesma, quando juntada aos autos do processo.

Sobre o ônus da prova, aplicam-se os artigos 818 da CLT e art. 373 do CPC, que em tese afirmam que a prova dos fatos incumbe à parte que o alegar. Os fatos narrados pelo autor (reclamante) são os "constitutivos", ao passo que o réu (reclamado) alega os fatos "impeditivos", "extintivos" e "modificativos".

Um dos pontos mais importantes para concursos, quando a matéria é ônus da prova, é a Súmula nº 338, III, do TST, que trata da apresentação dos cartões de ponto uniformes ou britânicos, que são aqueles com os mesmos horários de entrada e saída. Tais cartões de ponto são documentos presumidamente falsos, devendo a reclamada ser penalizada ao junta-los. A pena a ser aplicada é a inversão do ônus da prova, que passa a ser do empregador (que juntou os cartões de ponto britânicos), cabendo a ele demonstrar que a jornada descrita na petição inicial não é verdadeira.



Caso não consiga desconstituir a jornada que o reclamante narrou na peça inaugural, aquela será considerada verdadeira.

Através da IN nº 39/16 o TST afirmou a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, instituto previsto no art. 373, §1º e 2º do CPC, que diz ser possível ao Juiz distribuir de forma diversa o ônus da prova, quebrando a regra estática prevista no *caput* do mesmo artigo (autor: fatos constitutivos; réu: fatos extintivos, modificativos e impeditivos).

A mesma instrução normativa diz que os §§3º e 4º do art. 373 do CPC não se aplicam ao processo do trabalho, ou seja, não temos a possibilidade de modificar as regras sobre distribuição do ônus da prova por vontade das partes.

Outra matéria importante em relação à teoria geral das provas é a Súmula nº 443 do TST, que trata da presunção de discriminação do portador de HIV e doença grave que foi demitido. Presume-se discriminatória tal despedida, ou seja, que o empregador demitiu o empregado por ser portador de tais doenças. Tal presunção é relativa, podendo o empregador demonstrar que não houve qualquer tipo de discriminação. Caso o Juiz entenda que a demissão foi motivada pela doença, declarará nulo o ato, determinando a reintegração do obreiro.

O entendimento foi reafirmado pelo TST em sua Tese Vinculante nº 254:

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. (Reafirmação da Súmula nº 443 do TST)

Outra Súmula de relevo para a matéria é a de nº 212 do TST e Tese Vinculante nº 278 do TST, que trata do princípio da continuidade e que afirma ser tal princípio uma presunção favorável ao empregado. Assim, presume-se que o empregado foi demitido, para que venha a receber maior número de verbas rescisórias, já que o excepcional é o pedido de demissão do empregado.

Iniciando os meios de prova (ou as provas em espécie), vamos nos lembrar das diferenças existentes entre interrogatório e depoimento pessoal, já que ambos incidem sobre as partes e se confundem em virtude do art. 385 do CPC. O interrogatório é determinado pelo Juiz, de ofício, visando o esclarecimento de fatos e podendo ser realizado a qualquer momento do processo, por diversas vezes. Já o depoimento pessoal das partes deve ser requerido pela parte contrária, visando a confissão sobre fatos discutidos no processo, sendo realizado uma única vez, na audiência.

O segundo meio de prova a ser analisado é a testemunhal, pois é a mais utilizada no processo do trabalho e objeto de mais discussões jurisprudenciais. Em primeiro lugar, é sempre importante lembrar o número de testemunhas de que cada parte pode se utilizar no processo



do trabalho: a. no rito ordinário, são três para cada parte; b. no rito sumaríssimo, duas para cada parte; c. no inquérito para apuração de falta grave, são seis para cada parte.

Quando houver litisconsórcio, a regra deve ser vista da seguinte forma: a. se o litisconsórcio for ativo, o número de testemunhas será o mesmo para todos os autores, ou seja, todos utilizarão o número máximo de testemunhas, conforme visto acima; b. se o litisconsórcio for passivo, cada réu terá direito ao número de testemunhas acima especificado.

Além disso, é sempre importante lembrar a **Súmula n. 357 do TST**, que diz não ser suspeita a testemunha que litiga ou já litigou em face do mesmo empregador.

As hipóteses de incapacidade, suspeição e impedimento das testemunhas, previstas no art. 447 do CPC, aplicam-se ao processo do trabalho, assim como o art. 457 do CPC, que trata da contradita.

No processo do trabalho, não há rol prévio de testemunhas, uma vez que não existe intimação de testemunhas para comparecimento à audiência, salvo se aquelas não comparecerem e a parte interessada (ou o próprio Juiz) requerer, nos termos do art. 825 da CLT. Assim, no processo do trabalho, a regra é que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação ou notificação.

É no rito sumaríssimo que o Juiz pode exigir da parte a prova do convite formulado às testemunhas para deferir a intimação delas, conforme o art. 852-H, § 3º, da CLT.

Para finalizar a prova testemunhal, não se aplica o art. 459 do CPC que permite a inquirição direta das testemunhas pelas partes, ou seja, que as perguntas sejam feitas diretamente pela parte às testemunhas, sem ter o Juiz como filtro. A regra não se aplica ao processo do trabalho, conforme art. 11 da IN nº 39/16 do TST, devendo a pergunta ser feita pelo Juiz à testemunha, se entender necessária, adequada e pertinente.

Em relação à prova pericial, há situações em que deve ser obrigatoriamente realizada, como descrito no art. 195, § 2º, da CLT, quando há pedido de pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. Contudo, devem ser lembradas duas situações em que a perícia será dispensada: a. quando a empresa estiver fechada, nos termos da **OJ n. 278 da SDI-1 do TST**; b. quando houver o pagamento voluntário de qualquer quantia a título de adicional de periculosidade, conforme a Súmula nº 453 do TST, criada em maio de 2014, já que a matéria passa a ser incontroversa.

A prova pericial para aferição de insalubridade/periculosidade pode ser realizada por médico ou engenheiro, conforme OJ nº 165 da SDI-1 do TST.

Um dos pontos mais importantes em relação à prova pericial é a **ilegalidade na cobrança de honorários periciais prévios**, em que a parte pode impetrar mandado de segurança, conforme a OJ n. 98 da SDI-2 do TST e art. 790-B, §3º da CLT.



Os honorários periciais são pagos pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia, nos termos do art. 790-B da CLT, salvo se beneficiário da justiça gratuita, hipótese em que o valor será pago pela União, conforme Súmula nº 457 do TST e art. 790-B, §4º da CLT, tendo em vista a decisão do STF na ADI 5766.

Já os honorários do assistente técnico serão pagos pela parte que o contratou, uma vez que diante da uma faculdade das partes, conforme a **Súmula n. 341 do TST**.

O Juiz possui liberdade para a análise do laudo pericial, podendo ele concordar ou discordar, determinar a produção de nova prova (2ª perícia), nos termos do art. 479 do CPC. Em qualquer hipótese, a decisão do Juiz deve ser fundamentada, haja vista que o art. 93, IX, da CF/88 diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada, bem como o CPC prevê o livre convencimento motivado do Juiz.

O CPC cria uma “perícia mais simples”, que consta no art. 464, §2º a 4º, denominada de prova técnica simplificada, que consiste na oitiva, pelo Juiz, de um especialista na matéria em discussão.

No tocante à prova documental, o Advogado pode declarar autênticas as cópias juntadas aos autos, conforme o art. 830 da CLT; se for impugnada a autenticidade, a parte a demonstrará à Justiça do Trabalho, por meio do original ou cópia autenticada em cartório, para conferência.

As pessoas jurídicas de direito público não precisam de autenticação de seus documentos, conforme OJ nº 134 da SDI-1 do TST. Assim como os documentos comuns às partes, por serem de conhecimento mútuo, conforme OJ nº 36 da SDI-1 do TST.

Os documentos devem ser juntados em determinados momentos, sob pena de preclusão, a saber: petição inicial pelo autor (Art. 320 do CPC); defesa pelo réu (Art. 336 do CPC); excepcionalmente em outros momentos pelas partes, conforme art. 435 do CPC, caso haja justo motivo.

Sendo reconhecido o justo motivo a que alude o art. 435 do CPC, determinará o Juiz a intimação da parte contrária para manifestação, nos termos do art. 437 do CPC – prazo de 15 dias), sob pena de nulidade por ferimento ao princípio do contraditório.

A prova documental pode ser juntada no recurso, nos termos da **Súmula n. 8 do TST**, desde que haja fundado motivo para a não juntada em momento anterior ou se o documento fizer menção a fato posterior à sentença.

A inspeção judicial é o último meio de prova a ser lembrado, aplicando-se ao processo do trabalho, na medida em que o Juiz do Trabalho pode inspecionar locais, coisas e pessoas, a fim de verificar se as informações que constam nos autos são verdadeiras. Nos moldes do art. 481 do CPC, a inspeção pode ocorrer de ofício ou a requerimento, a qualquer momento do processo.



O término da fase de instrução faz com que sejam abertos os debates orais, também chamados de alegações finais, que são apresentadas em até 10 minutos para cada parte, conforme art. 850 da CLT. Logo após, é novamente tentada a conciliação (2ª tentativa obrigatória de acordo). Havendo acordo, profere-se sentença homologatória, com extinção do processo com resolução do mérito. Não havendo acordo, é proferida a sentença oral pelo Juiz.

As sentenças podem ser classificadas em terminativas e definitivas, de acordo com o conteúdo. Na primeira, o processo é extinto sem resolução do mérito (Art. 485 do CPC), o que não impede o reajuizamento da ação. Na segunda, temos a extinção com resolução do mérito (Art. 487 do CPC), que gerará a coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a sentença.

O art. 489 do CPC trata das partes essenciais (obrigatórias) da sentença, que são: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é um resumo dos principais acontecimentos do processo, enquanto a fundamentação é a análise da causa de pedir e pedido formulados. O dispositivo, por fim, é a conclusão do processo, que pode ser procedência, procedência parcial ou improcedência dos pedidos formulados.

Em relação à fundamentação, o §1º do art. 489 do CPC mostra-se extremamente importante, pois proíbe a decisão genérica, que simplesmente menciona dispositivos de lei, súmulas dos tribunais, frases genéricas, etc.

A sentença que condena uma das empresas do grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT) pode ser objeto de execução em face de outra empresa do grupo, mesmo que não tenha participado do processo, tendo em vista o cancelamento da Súmula n. 205 do TST, que impedia tal conduta.

Já em relação à responsabilidade subsidiária que decorre da terceirização, o inciso IV da Súmula n. 331 do TST explica que o tomador somente será executado na qualidade de responsável subsidiário se participar do processo e constar da sentença, isto é, do título executivo judicial.

A sentença que extingue o processo homologando acordo, nos termos do art. 831 da CLT, produz coisa julgada na data da homologação, não sendo possível a interposição de recursos pelas partes. Apenas a União pode recorrer, conforme o art. 832 da CLT, tendo em vista o seu interesse nas contribuições previdenciárias.

A sentença, conforme o art. 832 da CLT, fará menção obrigatória às custas processuais, calculadas nos termos do art. 789 da CLT, no processo de conhecimento, sendo que aquele valor será pago no prazo do recurso, caso haja a interposição dele. Também deverá mencionar a natureza jurídica das parcelas, de forma que se verifique a incidência ou não de contribuição previdenciária.

A sentença que condena ao pagamento de indenização decorrente da impossibilidade de reintegração (art. 496 da CLT) não é *extra petita*, nos moldes da Súmula n. 396 do TST. Assim



como também não é a sentença que condena ao pagamento de juros e correção monetária sem pedido, conforme Súmula 211 do TST.

A intimação da sentença, quando proferida em audiência, seguirá as regras constantes na **Súmula n. 197 do TST**. O entendimento foi reafirmado pelo TST por meio da Tese Vinculante nº 217:

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação. **(Reafirmação da Súmula nº 197 do TST)**

Uma vez publicada a sentença, o Juiz não mais poderá alterá-la, por mais errada que esteja, uma vez que o art. 494 do CPC diz que o Juiz já cumpriu a sua missão de prestar a tutela jurisdicional, sendo agora possível a modificação do julgado pelo Tribunal, caso haja a interposição de recurso. Claro que há exceções: havendo erro material, erro de cálculo, etc., a sentença poderá ser modificada de ofício pelo Juiz ou a requerimento (não é recurso) da parte.

O CPC traz uma importante exceção ao que foi dito acima, no art. 485, §7º, que permite a reconsideração do Juiz quando for interposto recurso de sentença terminativa, isto é, quando o feito for extinto sem resolução do mérito. Terá o Juiz 5 (cinco) dias para reconsiderar ou não a sua sentença. Trata-se de importante e nova exceção, que deve ser cobrada nos concursos e provas da OAB.

O Juiz também poderá alterar a sentença por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração, previstos no art. 897-A da CLT, que é julgado por ele mesmo, quando a parte alega a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado.

Sobre a coisa julgada formal, temos que lembrar que está relacionada às sentenças terminativas, que extinguem o processo sem resolução do mérito e que impede a rediscussão da matéria e a prática de atos processuais no mesmo processo. Não há impedimento ao reajuizamento da ação.

Já a coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso, ou seja, é a decisão final, que analisou o mérito e não pode mais ser modificada, como regra. A coisa julgada material é formada quando não é interposto recurso ou quando não há mais tal possibilidade, por já terem sido esgotadas todas as instâncias. A rediscussão da questão pela parte que entende ser injusta a matéria é inviável.

Excepcionalmente a coisa julgada material pode ser desconstituída por meio da ação rescisória, desde que exista um vício grave, que conste no art. 485 do CPC, como: prova falsa, dolo de uma parte em detrimento da outra, incompetência absoluta, impedimento do Juiz, etc. A ação deve ser ajuizada no prazo de até 2 anos a contar do trânsito em julgado, conforme art. 975 do CPC e Súmula nº 100 do TST.



Após o prazo da rescisória, a coisa julgada material passa a ser conhecida como “coisa julgada soberana”, impossível de ser modificada ou desconstituída.

As custas processuais, valor pago ao Poder Judiciário como contraprestação pela prática dos atos processuais, são pagas pelo vencido ao final, conforme art. 789, §1º, da CLT. O vencido pode ser o réu que foi condenado ou o autor que teve os seus pedidos julgados improcedentes ou a ação extinta sem resolução do mérito. O pagamento das custas processuais, como dito, será feito ao final, o que pode ser encarado de duas formas: com o trânsito em julgado, caso não haja interposição de recursos, ou no prazo recursal, já que um dos requisitos para a admissão do recurso é o depósito da quantia relacionada às custas, no prazo de que dispõe a parte para recorrer.

O valor das custas é de 2% sobre algumas variáveis, como valor da condenação, valor da causa, valor do acordo, etc. Se houver condenação, qualquer que seja o valor, este será utilizado para cálculo das custas (R\$1.000,00 de condenação = R\$20,00 de custas). O valor da causa será utilizado como padrão para o cálculo das custas quando houver o arquivamento do processo (extinção sem resolução do mérito) ou a improcedência. Em relação ao acordo, já uma norma importante a ser lembrada: o valor das custas será repartido entre as partes, ou seja, cada uma pagará metade do valor.

Ocorre que pode haver norma constante no acordo sobre o pagamento das custas, como a assunção das custas integralmente por uma das partes ou pagamento 40%/60%, o que deve ser respeitado.

Ainda em relação ao valor das custas, no cálculo dos 2%, temos que tomar cuidado com uma pegadinha, que é o valor mínimo de R\$10,64. Imagine a seguinte situação: condenação ao pagamento de R\$100,00. Se calculássemos 2%, teríamos R\$2,00 de custas, o que não corresponde ao que prevê a CLT, pois na hipótese as custas serão de R\$10,64. A reforma trabalhista trouxe um valor máximo para o pagamento de custas equivalente ao máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 789, caput, da CLT).

As regras sobre isenção das custas processuais são encontradas em várias provas, estando previstas no art. 790-A da CLT. Temos que tomar cuidado primeiro com o conceito da Fazenda Pública, pois alguns entes não estão isentos das custas, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que possuem natureza jurídica de direito privado. Registre-se que muito embora o parágrafo único do art. 790-A da CLT não preveja a isenção às entidades fiscalizadoras do exercício profissional, como OAB, CREA, CRA, etc., o entendimento do TST vem sendo no sentido que elas estão isentas sim. Em provas objetivas, o candidato deverá se ater ao que está sendo solicitado no enunciado da questão (se letra da lei ou entendimento da jurisprudência).

As custas são fixadas na sentença e devem ser depositadas pelo recorrente, como forma de comprovação do preparo, um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Caso o valor



não seja recolhido no prazo do recurso, o mesmo não será admitido, por ser considerado deserto. Todavia, se recolhido a menor, a parte deverá complementar o valor das custas no prazo de 5 dias, nos termos da OJ nº 140, da SDI-1 do TST. O mesmo vale para o depósito recursal.

A competência para o rito sumaríssimo leva em consideração tão somente o valor da causa — até 40 salários mínimos quando do ajuizamento da demanda — independentemente da matéria ou da complexidade.

Estão excluídos do rito sumaríssimo os entes da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional, conforme o art. 852-A, parágrafo único, da CLT, o que **não exclui as sociedades de economia mista e empresas públicas**. Em outras palavras, as últimas entidades, cujos melhores exemplos são sempre a Petrobrás e Banco do Brasil (Sociedades de Economia Mista) e a Caixa Econômica Federal (Empresa Pública), serão partes em demandas ajuizadas perante o rito sumaríssimo, já que possuem natureza jurídica de direito privado.

Muito cuidado com situações em que a União, Estados, Municípios, etc., aparecem como responsáveis subsidiários em decorrência de terceirização. A ação não poderá, da mesma forma, tramitar no rito sumaríssimo, já que o tomador dos serviços, responsável subsidiário, faz parte da relação processual e afasta o rito sumaríssimo. Assim, se o vigilante ajuizar ação para cobrar R\$5.000,00 de verbas trabalhistas da empresa de segurança e, subsidiariamente, da União, a ação será processada perante o rito ordinário, apesar do valor inferior a 40 salários mínimos, já que a União não pode ser parte no rito sumaríssimo.

Em relação ao pedido, deve ser certo, determinado e líquido, ou seja, indicar o valor pedido, sob pena de arquivamento do processo e condenação ao pagamento de custas processuais. Tal regra encontra respaldo no art. 852-B, § 1º, da CLT; é imposta para que a sentença seja líquida, diante da inexistência de procedimento de liquidação de sentença em tal procedimento.

Também nos termos do art. 852-B, II, da CLT, deve o autor indicar o endereço correto e completo do réu, sob pena de arquivamento, haja vista inexistir a citação por edital em tal rito. A única forma de notificação do réu é a postal, conforme o art. 841 da CLT. O Cuidado com o art. 852-B da CLT é no tocante ao arquivamento do processo. Haverá realmente a extinção do feito sem resolução do mérito, não sendo possível a intimação para correção do vício ou a conversão do processo para outro procedimento.

Sobre os poderes instrutórios do Juiz no rito sumaríssimo, o art. 852-D da CLT dispõe que o Magistrado poderá produzir a prova que entender necessária ao julgamento do conflito, bem como indeferir aquelas que entender desnecessárias, da mesma forma como dispõe o art. 370 do CPC.

A audiência do rito sumaríssimo deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias, a contar do ajuizamento, conforme o art. 852-B, III, da CLT. A regra, apesar de trazer um prazo impróprio,



que se desrespeitado não acarretará consequências processuais, é importante, porque alerta o Juiz de que aquele é um procedimento célere, que deve ser julgado rapidamente. Marcar a audiência para no máximo 15 dias significa, em regra, dizer que o feito será julgado naquele prazo, que ao final da audiência será proferida sentença e que o primeiro grau de jurisdição será finalizado dentro daquele exíguo prazo.

Em relação à conciliação no rito sumaríssimo, dispõe o art. 852-E da CLT que deve ser tentada em todos os momentos da audiência, o que significa dizer que o Juiz deve tentar o acordo sempre, em todos os momentos, não apenas nos dois momentos considerados obrigatórios no procedimento – início da audiência e após as razões finais – conforme já estudado.

As questões incidentais são julgadas de plano pelo Magistrado, tal como as alegações de litispendência, perempção, incompetência e outras que podem surgir por meio da defesa apresentada pelo réu. Tal regra está no art. 852-G da CLT.

Conforme o art. 852-H, § 1º, da CLT, sobre os documentos apresentados por uma parte, a outra se manifestará imediatamente, salvo absoluta impossibilidade, o que ocorre quando a quantidade de documentos é grande, impedindo a análise pormenorizada naquele momento.

As testemunhas, como já dito na primeira parte do estudo, serão apresentadas no número máximo de 2 para cada parte, somente sendo intimadas diante da prova do convite, tudo em conformidade com o art. 852-H da CLT. Assim, se convido uma testemunha para comparecer à audiência e ela falta, posso requerer ao Juiz a intimação daquela para uma próxima audiência. Para deferir o meu pedido, o Juiz exigirá a prova do convite que foi formulado à testemunha. Sem a referida prova, pode ser indeferido o meu pedido, que culminará com a perda da prova.

A perícia somente será deferida se realmente necessária, ou por imposição legal ou pela matéria que demanda tal análise. Se deferida, o Juiz já deverá nomear perito, definir prazo para entrega do laudo pericial, sendo que as partes terão o prazo **comum de 5 dias** para manifestação em relação ao laudo pericial, quando for apresentado. Muito cuidado porque não é um prazo sucessivo de 5 dias, mas prazo comum, ou seja, nos mesmos 5 dias autor e réu irão apresentar suas manifestações em relação ao laudo pericial.

A sentença do rito sumaríssimo não precisa ter relatório, já que tal requisito, que é essencial nos demais ritos (Art. 489 do CPC), é dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT.

Conforme o art. 852-I, § 2º, da CLT, as partes serão intimadas da sentença na própria audiência.

Existem importantes restrições aos recursos interpostos no rito sumaríssimo, que servem para possibilitar a maior celeridade também em grau recursal. A primeira delas consta no §1º do art. 895 da CLT que trata do procedimento do recurso ordinário. Não haverá revisor e o parecer do Ministério Público será oral. As duas importantes particularidades devem ser lembradas para as provas.



Sobre o recurso de revista, talvez tenhamos um dos pontos mais cobrados em concursos trabalhistas, que é a restrição existente no §9º do art. 896 da CLT, alterado pela Lei 13.015/14. O referido recurso somente poderá ser interposto para alegar a violação da CF, súmula vinculante do STF e súmula do TST. Sobre o último, não cabe a alegação de violação de Orientação Jurisprudencial, conforme Súmula nº 442 do TST, pois o entendimento do TST foi no sentido de que "súmula é só súmula mesmo".

FIM

